Tema 7

El régimen de la Seguridad Social de los funcionarios. La MUFACE y las clases pasivas.

Referencias Legislativas

- *Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado.*
- *Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado.*
- *Real Decreto 375/2003, de 28 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General del Mutualismo Administrativo.*

Guion-resumen

1. El régimen de la Seguridad Social de los funcionarios

1.1. Idea general

1.2. Ámbito de aplicación

2. La MUFACE

2.1. El mutualismo administrativo

2.2. La MUFACE como entidad gestora del mutualismo administrativo

3. El sistema de derechos pasivos

3.1. Ideas generales

3.2. Fuentes legales

3.3. Régimen de clases pasivas y derechos pasivos

3.4. Ámbito personal de cobertura

3.5. Órganos competentes en materia de clases pasivas

3.6. Recursos y revisión de los actos administrativos en materia de clases pasivas

3.7. Régimen general de las prestaciones de clases pasivas

3.8. Pensiones de jubilación o retiro

3.9. Pensiones en favor de familiares: de viudedad, orfandad y en favor de los padres

3.10. Pensiones extraordinarias

3.11. Pensiones del personal interino o funcionarios en prácticas

3.12. Referencia a los procedimientos de jubilación y concesión de pensión de jubilación a los funcionarios civiles del Estado

Ideas clave

1. El régimen de la Seguridad Social de los funcionarios

1.1. Idea general

Los funcionarios de la Administración Civil del Estado tienen un Régimen especial de Seguridad Social. Los mecanismos de cobertura de dicho Régimen están integrados por:

a) El **Régimen de Clases Pasivas** (Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado).

b) El **Mutualismo Administrativo**, que gestiona la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado[1] (en adelante MUFACE), cuya legislación básica es la siguiente:

— Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado.

— Real Decreto 375/2003, de 28 de marzo, que aprueba el Reglamento General de Mutualismo Administrativo.

En definitiva, al abordar los mecanismos de cobertura de los funcionarios del Estado, será necesario conocer el cuerpo al que pertenece el funcionario, en tanto que no todos están bajo el paraguas de los regímenes especiales (están encuadrados a todos los efectos en el Régimen General de la Seguridad Social los funcionarios del Estado de la Seguridad Social y los pertenecientes a Organismos Públicos); y, en otro orden, la fecha de ingreso en la Administración, en tanto que los que accedieron a la función pública a partir del 1 de enero de 2011, si bien se mantienen en el régimen de MUFACE a los efectos de asistencia sanitaria e incapacidad temporal, a los efectos de jubilación quedan encuadrados en el Régimen General de la Seguridad Social y no en el Régimen de Clases Pasivas.

1.2. Ámbito de aplicación

1.2.1. Funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación del Mutualismo Administrativo (MUFACE)

De acuerdo con el Real Decreto 375/2003, de 28 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General del Mutualismo Administrativo, quedan obligatoriamente incluidos en el campo de aplicación del mutualismo administrativo:

---

[1] No obstante, los funcionarios de carrera de la Administración Civil del Estado que hayan ingresado a partir del 1 de enero de 2011, quedarán integrados en el Régimen General a los exclusivos efectos de pensiones, de acuerdo con el art. 20.1 del Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo.

a) Los funcionarios de carrera de la Administración Civil del Estado.

b) Los funcionarios en prácticas que aspiren a ingresar en los cuerpos de la Administración Civil del Estado quedarán incluidos en el ámbito de aplicación del mutualismo administrativo en las mismas condiciones que los funcionarios de carrera hasta la fecha de su toma de posesión como tales, y serán afiliados a MUFACE con efectos del día de inicio del período de prácticas, salvo que ya tuvieran la condición de mutualistas.

   Los funcionarios en prácticas que no lleguen a alcanzar la condición de funcionarios de carrera causarán baja en la mutualidad, con la salvedad contemplada en el párrafo anterior.

c) Los funcionarios especificados en los supuestos especiales de encuadramiento que se indican en el apartado 1 de la Disposición adicional 1ª y en la Disposición adicional 4ª del Real Decreto Legislativo 4/2000:

   — Los funcionarios interinos a que se refiere el art. 1 del Decreto-Ley 10/1965, de 23 de septiembre.

   — El personal funcionario del extinguido Servicio de Pósitos, desde enero de 1985.

   — Los funcionarios del extinguido Patronato Nacional Antituberculoso y de las Enfermedades del Tórax que, de acuerdo con lo previsto en el párrafo segundo, apartado 1.2, de la Disposición transitoria 2ª, del Real Decreto 187/1987, de 23 de enero, se encontrasen acogidos al Régimen de Clases Pasivas del Estado, a partir de 30 de junio de 1990.

   — Los funcionarios civiles al servicio de la Administración Militar, que hubieran ejercitado la opción de incorporarse a este Régimen especial de la Seguridad Social, en virtud de lo establecido en las disposiciones adicionales primera y tercera de las Leyes de PGE 4/1990, respectivamente.

   — Catedráticos y profesores de universidad que, por desempeñar plazas vinculadas con las instituciones sanitarias de la Seguridad Social y haber ejercitado en su momento la opción del art. 27 de la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, estén encuadrados en el Régimen general de la Seguridad Social y en situación de baja en el Régimen especial de la Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado causarán de nuevo alta en este último cuando, continuando su función docente, se desvinculen por cualquier motivo de la plaza de facultativo especialista que originó en su momento el derecho de opción.

d) Los funcionarios procedentes del extinguido Servicio de Inspección y Asesoramiento de las Corporaciones Locales a que se refiere el Real Decreto 2856/1978, de 1 de diciembre, y sus normas complementarias, desde el 1 de septiembre de 1979.

Pueden incorporarse opcionalmente los funcionarios mencionados en el apartado 3 de la Disposición Adicional 1ª del Real Decreto Legislativo 4/2000

(los funcionarios procedentes de los Cuerpos Generales Administrativo, Auxiliar y Subalterno de la Administración Militar integrados en los Cuerpos de la Administración Civil del Estado, en virtud de lo dispuesto en el apartado uno de la disposición adicional novena de la Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública, que presten servicios en la Administración Militar o en sus organismos públicos y los titulares de las plazas no escalafonadas a extinguir de Matronas de la Dirección General de la Guardia Civil), así como los pensionistas a que se refiere el apartado 2 de dicha Diposición Adicional (los funcionarios que hubieran pasado a la condición de jubilados que percibieran pensiones de Clases Pasivas del Estado al 20 de julio de 1975 y los pensionistas de jubilación anteriores a 30 de junio de 1990 procedentes del extinguido Patronato Nacional Antituberculoso y de las Enfermedades del Tórax, acogidos al Régimen de Clases Pasivas en virtud del Real Decreto 187/1987, de 23 de enero).

1.2.2. Funcionarios excluidos del ámbito de aplicación del Mutualismo Administrativo (MUFACE)

Quedan excluidos de este régimen especial y se regirán por sus normas específicas:

a) Los funcionarios de la Administración Local.

b) Los funcionarios de organismos autónomos.

c) Los funcionarios de la Administración Militar.

d) Los funcionarios de la Administración de Justicia.

e) Los funcionarios de la Administración de la Seguridad Social.

f) Los funcionarios de nuevo ingreso y en prácticas de las Comunidades Autónomas.

g) Los funcionarios de carrera de la Administración Civil del Estado transferidos a las comunidades autónomas, que hayan ingresado o ingresen voluntariamente en cuerpos o escalas propios de la Comunidad Autónoma de destino, cualquiera que sea el sistema de acceso.

h) El personal de administración y servicios propios de las universidades.

1.2.3. Régimen de Seguridad Social de los funcionarios del Estado transferidos a las Comunidades Autónomas

— Los funcionarios transferidos a las Comunidades Autónomas continuarán con el sistema de Seguridad Social o de previsión que tuvieran originariamente, asumiendo las Comunidades Autónomas todas las obligaciones del Estado o de la Corporación Local correspondiente en relación con los mismos.

— Aquellos que siendo funcionarios del Estado ingresen voluntariamente en los Cuerpos y Escalas de las Comunidades Autónomas, estarán acogidos por el Régimen General de la Seguridad Social.

No obstante, conforme a los dispuesto en la DF 6ª de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, los funcionarios de carrera de la Administración Civil del Estado, transferidos a las Comunidades Autónomas, **que accedan por promoción interna** a Cuerpos o Escalas propios de la Comunidad Autónoma de destino, y sin perjuicio de su situación de excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público en el Cuerpo de la Administración Civil del Estado, quedarán incluidos obligatoriamente en el Régimen General de la Seguridad Social, sin perjuicio de que **puedan mantener la condición de mutualistas** de la MUFACE, para lo que deberán ejercitar esta opción, por una sola vez, en el plazo de 15 días desde la toma de posesión en el nuevo Cuerpo o Escala y, teniendo en cuenta que el mantenimiento de dichos funcionarios en el Mutualismo Administrativo no comportará, **en ningún caso, su inclusión en el Régimen de Clases Pasivas del Estado**, a efectos de derechos pasivos.

1.2.4. Cómputo recíproco de cotizaciones entre regímenes de Seguridad Social

Según el Real Decreto 691/1991, existían una serie de previsiones legales y soluciones parciales arbitradas en cuanto al cómputo recíproco de cotizaciones entre el Régimen de Seguridad Social de los funcionarios públicos y los distintos Regímenes integrados en el Sistema de la Seguridad Social (así, en la Ley 30/1984, en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social de 30 de mayo de 1974, hoy Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, y en el propio Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por Real Decreto Legislativo 670/1987), siendo conveniente en el presente profundizar en el desarrollo de aquellas previsiones legales y soluciones parciales arbitradas, dotando de unidad a la materia. Para ello se adoptan dos directrices: permitir la mayor amplitud en cuanto a su ámbito de aplicación personal y facilitar una gestión ágil y simplificada; para satisfacer ambos objetivos, sigue diciendo el preámbulo del Real Decreto, se contemplan dos criterios de ordenación básicos:

a) El primero, consiste en extender su aplicación al personal funcionario de la Administración Militar, de la Justicia, de las Cortes y del Tribunal Constitucional.

b) El segundo, consiste en atribuir a un solo Régimen, normalmente el último, los períodos de cotización no superpuestos que se totalicen.

En particular, en los casos de pensiones de jubilación o retiro, invalidez permanente o muerte y supervivencia, cuando el causante tenga acreditados, sucesiva o alternativamente, períodos de cotización en más de un régimen, dichos períodos, y los que sean asimilados a ellos que hubieran sido cumplidos en virtud de las normas que los regulen, podrán ser totalizados a solicitud del interesado, siempre que no se superpongan, para la adquisición del derecho a pensión, así como para determinar, en su caso, el porcentaje por años de cotización o de servicios aplicable para el cálculo de la misma.

La pensión será reconocida por el Órgano o Entidad gestora del régimen al que el causante hubiera efectuado las últimas cotizaciones. En el supuesto de que ésta fuera simultánea, la competencia para la resolución corresponderá al

régimen respecto del cual aquél tuviera acreditado mayor periodo cotizado. Dicho Órgano o Entidad resolverá aplicando sus propias normas pero teniendo en cuenta la totalización de periodos.

No obstante, si en tal régimen el interesado no cumpliese las condiciones exigidas para obtener derecho a pensión, procederá que resuelva el otro régimen con aplicación de sus propias normas y teniendo en cuenta, asimismo, la expresada totalización.

Los efectos del Real Decreto 691/1991 vienen determinados, fundamentalmente, por la definición que se hace de los ámbitos subjetivo y objetivo de su aplicación. Según tales definiciones resulta:

- **Ámbito subjetivo**

Las normas de este Real Decreto serán de aplicación para determinar los derechos que puedan causar para sí o para sus familiares, quienes acrediten cotizaciones en más de uno de los siguientes Regímenes de Seguridad Social: Régimen de Clases Pasivas del Estado y Régimen General y Regímenes Especiales del Sistema de la Seguridad Social o sustitutorios de aquellos.

- **Ámbito objetivo**

El cómputo recíproco de cotizaciones se entenderá referido, exclusivamente, a las pensiones de común naturaleza que estén comprendidas en la acción protectora de los Regímenes de cuyo cómputo recíproco se trate (al no existir esta equivalencia, según el mismo Real Decreto, quedan excluidas las prestaciones siguientes: la pensión de jubilación parcial del Sistema de la Seguridad Social y las prestaciones en favor de familiares que otorgan el Régimen General y Regímenes Especiales del Sistema de la Seguridad Social, en cuanto queden referidas a nietos, hermanos, abuelos e hijos sin derecho a pensión de orfandad).

2. La MUFACE

2.1. El mutualismo administrativo

2.1.1. Concepto

El Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 de junio, recoge en su art. 4, que el sistema de mutualismo administrativo, al que se refiere esta Ley, se gestionará y prestará a través de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE), dependiente del Ministerio competente en materia de Función Pública.

Dicha gestión se llevará a cabo de forma unitaria por la MUFACE, sin perjuicio de las obligaciones que corresponden a las Comunidades Autónomas respecto a los funcionarios civiles del Estado transferidos y adscritos a su servicio.

La MUFACE es un organismo público con personalidad jurídica pública diferenciada, patrimonio y tesorería propios y autonomía de gestión, y se regirá

ADAMS

por las previsiones de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, relativas a los organismos autónomos, salvo lo dispuesto en el párrafo siguiente.

El régimen económico-financiero, patrimonial, presupuestario, contable y el de intervención y control financiero de las prestaciones, así como el régimen de los conciertos para la prestación de los servicios de asistencia sanitaria y farmacéutica, será el establecido por esta Ley y sus normas de desarrollo; por la Ley General Presupuestaria, en las materias que sea de aplicación, y, supletoriamente, por la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado (ahora Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público).

La MUFACE gozará del mismo tratamiento fiscal que la Ley establezca para el Estado.

Constituye el Mutualismo Administrativo un conjunto de prestaciones que vienen a concretarse en los siguientes grupos, que luego examinaremos:

— Asistencia sanitaria.

— Subsidios e indemnizaciones.

— Servicios sociales.

— Asistencia social.

El art. 12 de la Ley de Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado establece una clasificación de las mismas al disponer que las **prestaciones** a que tienen derecho los mutualistas o sus beneficiarios, cuando se encuentren en los supuestos de hecho legalmente establecidos, son:

a) Asistencia sanitaria.

b) Subsidio por incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia natural.

c) Prestaciones recuperadoras por incapacidad permanente total, absoluta y gran invalidez.

d) Prestaciones para la remuneración de la persona encargada de la asistencia del gran inválido.

e) Indemnizaciones por lesiones, mutilaciones o deformidades causadas por enfermedad profesional o un acto de servicio o como consecuencia de él.

f) Servicios sociales.

g) Asistencia social.

h) Prestaciones familiares por hijo a cargo con discapacidad.

i) Ayudas económicas en los caso de parto múltiple.

Cabe tener en cuenta que las prestaciones señaladas se financiarán con las aportaciones a la MUFACE (cotizaciones), a excepción de la indicada en la letra h), que se financian con cargo a los PGE.

Además, cuando las prestaciones, una vez reconocidas, exijan un pago económico al mutualista o a sus beneficiarios, serán abonadas únicamente en la cuenta corriente o libreta ordinaria abierta a su nombre.

Respecto de las prestaciones de MUFACE que exijan un pago periódico o vitalicio al mutualista o sus beneficiarios y que hayan sido reconocidas o solicitadas antes de 1 de enero de 2011, los habilitados de Clases Pasivas estarán obligados a abonar a su mandante, ya sea mediante transferencia bancaria o mediante cheque el importe íntegro de la prestación que le haya sido pagado por MUFACE, sin practicar deducción alguna. Las comisiones, gastos de gestión, o impuestos derivados del ejercicio de la actividad profesional que repercuta en su cliente deberán cobrarlos de forma separada.

Por ofrecer una sistemática más sencilla, desarrollaremos posteriormente la primera de las clasificaciones utilizadas.

2.1.2. Incorporación y cotización

A) Incorporación

La condición de afiliado a la Mutualidad General se acredita mediante el correspondiente documento de afiliación, que será expedido por MUFACE.

En el indicado documento figurarán los datos personales del funcionario que sean necesarios para su identificación como mutualista y su número de afiliación, que tiene carácter permanente y propio de este régimen especial de la Seguridad Social.

Los funcionarios de carrera de la Administración Civil del Estado se incorporarán obligatoriamente, como mutualistas, a la MUFACE, en el momento de la toma de posesión de su cargo, cuando adquieran la condición de funcionario (aunque hay que tener en cuenta que también se incluye el periodo de prácticas), o sean rehabilitados en dicha condición, o reingresen al servicio activo y conservarán la condición de mutualista, con los mismos derechos y obligaciones que en la situación de servicio activo, cuando pasen a alguna de las siguientes situaciones:

a) Servicios especiales, salvo lo dispuesto en el apartado 1.c) y en el art. 8.3.

b) Servicios en Comunidades Autónomas.

c) Expectativa de destino.

d) Excedencia forzosa.

e) Excedencia por el cuidado de familiares.

f) Suspensión provisional o firme de funciones.

Igualmente conservarán la condición de mutualista, en los términos y condiciones señalados por el Reglamento General del Mutualismo Administrativo (sin que exista obligación de cotizar), los funcionarios cuando sean declarados jubilados de carácter forzoso por edad, de carácter voluntario o por incapacidad permanente para el servicio.

Los funcionarios de carrera de la Administración Civil del Estado que accedan por promoción interna a Escalas interdepartamentales o departamentales de Organismos Autónomos quedarán incluidos obligatoriamente en el Régimen General de la Seguridad Social, sin perjuicio de que puedan mantener la condición de mutualistas, de la MUFACE.

Los funcionarios de carrera de la Administración Civil del Estado, transferidos a las Comunidades Autónomas, que accedan por promoción interna a Cuerpos o Escalas propios de la Comunidad Autónoma de destino, y sin perjuicio de su situación de excedencia voluntaria en el Cuerpo de la Administración Civil del Estado, quedarán incluidos obligatoriamente en el Régimen General de la Seguridad Social, sin perjuicio de que puedan mantener la condición de mutualistas de la MUFACE.

En el caso de que deseen mantener su condición de mutualistas, deberán ejercitar esta opción, por una sola vez, en el plazo de 15 días desde la toma de posesión en el nuevo Cuerpo o Escala.

El mantenimiento de dichos funcionarios en MUFACE no comportará, en ningún caso, su inclusión en el Régimen de Clases Pasivas del Estado, a efectos de derechos pasivos.

Causarán baja como mutualistas obligatorios:

a) Los funcionarios que pasen a la situación de excedencia voluntaria, en cualquiera de sus modalidades (sin perjuicio de las particularidades en las excedencias por cuidados, en las que como hemos indicado anteriormente y al igual que en los mutualistas jubilados, se les mantiene de alta sin la obligación de cotizar).

b) Los funcionarios que pierdan tal condición, cualquiera que sea la causa.

c) Los funcionarios que ejerciten el derecho de transferencia establecido en el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas.

d) Los funcionarios que sean afiliados obligatoriamente al Régimen especial de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas.

Cabe tener en cuenta la **posibilidad de optar por suspender el alta en MUFACE**, y cesar en sus derechos y obligaciones, que asiste a los que se encuentren en situación de servicios especiales por prestar servicios en la Unión Europea u otra organización internacional y estén acogidos obligatoriamente a su régimen de previsión, mientras dure dicha situación, y siempre que no ejerciten derecho de traspaso.

Por último, es de destacar que **quedará suspendida la obligación de cotizar** para los mutualistas obligatorios en las siguientes situaciones:

a) Cuando disfruten de licencia por asuntos propios.

b) Cuando se hallen en la situación de suspensión firme.

En los supuestos indicados las cotizaciones de los mutualistas obligatorios por los periodos de suspensión se realizarán desde la fecha en que se comience de nuevo a acreditarles retribuciones, descontándose mensualmente, hasta la total extinción del débito, una cuota corriente y otra atrasada. En el supuesto de que desde estas situaciones pasen a excedencia voluntaria, o a cualquier otra situación o condición que no conlleve la obligación de cotizar, deberán ingresar las cotizaciones adeudadas. El ingreso de estas cuotas deberá realizarse en el plazo de un mes, desde la notificación de la liquidación y requerimiento de pago por parte de la mutualidad y, en caso de incumplimiento, se procederá a su exacción por vía de apremio.

B) Cotización

Tal y como nos indica el art. 10 del Real Decreto Legislativo 4/2000, la cotización a la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado será obligatoria para todos los mutualistas, con excepción de los mutualistas jubilados y de quienes se encuentren en la situación de excedencia voluntaria para atender al cuidado de hijos o familiares.

La base de cotización será la que anualmente establezca como haber regulador la Ley de Presupuestos Generales del Estado para cada Grupo o Subgrupo.

El tipo porcentual de cotización será fijado igualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para cada ejercicio económico.

La cuota mensual de cotización se obtendrá dividiendo por catorce la cantidad resultante de aplicar a la base de cotización anual (haber regulador), reducida en su caso, el tipo porcentual establecido y se abonará doblemente en los meses de junio y diciembre.

No obstante, la cotización correspondiente a las pagas extraordinarias se reducirá, cualquiera que sea la fecha de su devengo, en la misma proporción en que se minore dicha paga como consecuencia de abonarse la misma en cuantía proporcional al tiempo en que se haya permanecido en situación de servicio activo.

Las cuotas correspondientes a los períodos de tiempo en que se disfruten licencias sin derecho a retribución no experimentarán reducción en su cuantía.

De acuerdo con la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023, prorrogados durante los ejercicios 2024 y 2025, queda establecido como sigue:

— El mutualista aporta el 1,69%.

— El Estado aporta el 6,59%. De este tipo, el 4,10% corresponde a la aportación del Estado por activo y el 2,49% a la aportación por pensionista exento de cotización.

En los meses de junio y diciembre se abonará cuota doble por razón de las pagas extraordinarias, salvo en los casos en que dichas pagas extraordinarias se minoren como consecuencia de abonarse las mismas en cuantía proporcional al tiempo de servicios efectivamente prestados.

2.1.3. Clases de prestaciones

En el Reglamento del Mutualismo se prevén prestaciones básicas y complementarias. Las implantadas actualmente son las primeras, y a ellas nos vamos a referir a continuación.

A) Asistencia sanitaria

La asistencia sanitaria tiene por objeto la prestación de los servicios médicos, quirúrgicos y farmacéuticos conducentes a conservar o restablecer la salud de los beneficiarios de este régimen especial, así como su aptitud para el trabajo.

Proporcionará también los servicios convenientes para completar las prestaciones médicas y farmacéuticas y, de un modo especial, atenderá a la rehabilitación física para la recuperación profesional de los incapacitados con derecho a ella.

La asistencia sanitaria se dispensará a todos los mutualistas incluidos en el ámbito de aplicación de este Régimen especial y jubilados mutualistas, así como a los beneficiarios de ambos.

Para la determinación de la condición de beneficiario a cargo de un mutualista de este Régimen, se estará a lo dispuesto en el Reglamento General del Mutualismo Administrativo que, asimismo, establecerá los supuestos y condiciones en que se dispensará la asistencia sanitaria tanto a los viudos como a los huérfanos de mutualistas activos o jubilados.

El reconocimiento o mantenimiento por MUFACE de la condición de beneficiario a cargo de un mutualista será incompatible con la condición de asegurado o beneficiario a efectos de la asistencia sanitaria a través del Sistema Nacional de Salud, reconocida por cualquiera de los otros organismos públicos competentes a tal efecto.

En ningún caso, MUFACE facilitará a su cargo la prestación de asistencia sanitaria a los familiares o asimilados de los mutualistas cuando aquellos no tengan reconocida la condición de beneficiarios del mutualismo administrativo, salvo en el caso del recién nacido cuando la madre sea mutualista o beneficiaria y en los supuestos de adopción o acogimiento, durante los primeros quince días desde el momento del parto, desde la decisión administrativa o judicial de acogimiento o desde la resolución judicial por la que se constituya la adopción.

- **Forma en que MUFACE presta la asistencia sanitaria**

La asistencia sanitaria se facilitará por la MUFACE, bien directamente o por concierto con otras entidades o establecimientos públicos o privados. Estos conciertos se establecerán preferentemente con instituciones de la Seguridad Social; teniendo en cuenta que la MUFACE no abonará los gastos que puedan ocasionarse cuando el beneficiario, por decisión propia o de sus familiares, utilice servicios médicos distintos de los que le hayan sido asignados, a no ser en los casos que se establezcan en el Reglamento General del Mutualismo Administrativo.

- **Contingencias protegidas**

Las contingencias cubiertas por la prestación de la asistencia sanitaria son las de enfermedad común o profesional y las lesiones ocasionadas por accidente

común o en acto de servicio o como consecuencia de él, sea por accidente o riesgo específico del cargo, así como el embarazo, el parto y el puerperio, en la extensión y términos que se establecen en el Reglamento General del Mutualismo Administrativo.

- **Contenido de la asistencia sanitaria**

  a) **Por enfermedad y accidente comunes**

  Señala el art. 74 del Reglamento General del Mutualismo Administrativo que la asistencia sanitaria por enfermedad y accidente comunes tendrá una extensión y contenido análogos a los establecidos para el Régimen General de la Seguridad Social y comprenderá:

  — La atención primaria que, con carácter general, incluirá la asistencia sanitaria de urgencia en régimen ambulatorio o domiciliario y los programas preventivos de atención primaria.

  — La atención especializada, que incluye:

    1º La asistencia especializada en régimen ambulatorio y hospitalario, incluyendo el hospital de día y la hospitalización a domicilio, así como la atención de urgencia, tanto hospitalaria como extrahospitalaria.

    2º La asistencia psiquiátrica en régimen ambulatorio, incluyendo la psicoterapia individual, de grupo o familiar, y la hospitalización de procesos agudos y crónicos.

    3º La cirugía estética, siempre que guarde relación con accidente, enfermedad o malformación congénita.

    4º Los programas preventivos de atención especializada.

    5º Cualquier nueva técnica de diagnóstico o tratamiento que se realice con cargo a las Administraciones sanitarias públicas, en alguno de los centros propios o concertados del Sistema Nacional de Salud.

  — La prestación farmacéutica, que incluye las especialidades farmacéuticas, fórmulas magistrales, efectos y accesorios farmacéuticos, con la extensión determinada para los beneficiarios del Sistema Nacional de Salud. Los beneficiarios participarán mediante el pago de una cantidad porcentual por receta o, en su caso, por medicamento.

  — Las prestaciones complementarias necesarias para la consecución de una asistencia sanitaria completa y adecuada, como son:

    1º El transporte sanitario.

    2º La oxigenoterapia a domicilio.

3º Los tratamientos dietoterápicos complejos y las dietas enterales.

4º Las prestaciones ortoprotésicas.

5º Otras prestaciones sanitarias.

— Cualquier otra prestación que se determine en el ámbito del Régimen General de la Seguridad Social.

b) **Por nacimiento**

La asistencia sanitaria por nacimiento comprende:

— La preparación al parto.

— La atención en régimen ambulatorio, hospitalario y de urgencia del embarazo, parto y puerperio, así como de la patología obstétrica que pueda producirse en dichas situaciones.

— Las prestaciones farmacéutica y complementarias derivadas de dichas contingencias.

c) **Por accidente en acto de servicio y enfermedad profesional**

La asistencia sanitaria por accidente en acto de servicio y enfermedad profesional comprende:

— Todos los tratamientos y actuaciones sanitarias que se consideren necesarias y con el mismo contenido que se especifica en el art. 74 de este reglamento.

— La cirugía estética que guarde relación con el accidente en acto de servicio o enfermedad profesional.

— Toda clase de prótesis y órtesis y demás prestaciones complementarias que se consideren necesarias en relación con el proceso patológico derivado del accidente en acto de servicio o enfermedad profesional.

— La prestación farmacéutica, en los términos del art. 82.

B) Prestaciones por incapacidad temporal y por riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia

• **Incapacidad temporal**

Los funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado se encontrarán en situación de incapacidad temporal cuando por causa de enfermedad o accidente acrediten la concurrencia simultánea de las siguientes circunstancias (art. 88 Reglamento general del Mutualismo Administrativo):

a) Padecer un proceso patológico por enfermedad común o profesional o por lesión por accidente, sea o no en acto de servicio, o encontrarse en período de observación por enfermedad profesional, que les impida con carácter temporal el normal desempeño de sus funciones públicas.

b) Recibir asistencia sanitaria para su recuperación facilitada por la MUFACE.

c) Haber obtenido una licencia por enfermedad de acuerdo con el procedimiento establecido.

Asimismo, se encontrarán en situación de incapacidad temporal las funcionarias que se encuentren en las situaciones especiales de incapacidad temporal por contingencias comunes del art. 169.1.a), párrafos segundo y tercero, del TRLGSS, en los términos de los arts. 144, 172 y 173 de la misma norma. Esta referencia incluye a la mujer en caso de menstruación incapacitante secundaria, la interrupción del embarazo, voluntaria o no, mientras reciba asistencia sanitaria por el Servicio Público de Salud y esté impedida para el trabajo, (sin perjuicio de aquellos supuestos en que la interrupción del embarazo sea debida a accidente de trabajo o enfermedad profesional, en cuyo caso tendrá la consideración de situación de incapacidad temporal por contingencias profesionales) y la gestación de la mujer trabajadora desde el día primero de la semana trigésima novena.

En la situación de incapacidad temporal el funcionario percibe durante los tres primeros meses sus retribuciones íntegras a cargo de la Administración, incluido el complemento por hijo a cargo con discapacidad, en su caso.

Es a partir del cuarto mes cuando entra en juego la prestación a cargo de MUFACE, de modo que el funcionario tendrá derecho al percibo, a cargo de la Administración de las retribuciones básicas y la prestación por hijo a cargo con discapacidad, en su caso, y a un subsidio por incapacidad temporal a cargo de la MUFACE, de cuantía fija e invariable.

En particular, conforme al Real Decreto 375/2003, de 28 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General del Mutualismo Administrativo, el subsidio a cargo de MUFACE consistirá en la mayor de las siguientes cuantías:

— El 80% de las retribuciones básicas (sueldo, trienios y grado, en su caso) incrementadas en la sexta parte de una paga extraordinaria, correspondientes al tercer mes de licencia (teniendo en cuenta que hoy en día son idénticas los tres primeros meses de licencia).

— El 75% de las retribuciones complementarias devengadas en el tercer mes de licencia.

En la situación especial de incapacidad temporal por donación de órganos o tejidos para su trasplante, que ahora también se incluye como contingencia protegida, el subsidio por incapacidad temporal a cargo de la MUFACE tendrá una cuantía igual al 100% de las retribuciones complementarias devengadas desde el tercer mes de licencia.

Además, tras la Disposición Adicional 54ª de la LPGE para 2018, quedaron sin efectos los límites que impedían complementar las retribuciones de los

funcionarios en situación de incapacidad temporal, con lo que por Real Decreto 956/2018, de 27 de julio, tras la preceptiva negociación colectiva en la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado, se recoge el vigente Acuerdo adoptado el 23 de julio de 2018, donde se decide:

"*La Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado acuerda aprobar para todo el personal funcionario incluido en el Régimen de Mutualismo Administrativo al servicio de la Administración General del Estado, de sus Organismos o de sus Entidades públicas dependientes, en situación de incapacidad temporal al que se le haya expedido la correspondiente licencia, que* ***las retribuciones a percibir durante el período que no comprenda la aplicación del subsidio por incapacidad temporal previsto en dicho Régimen sean del 100% de las retribuciones, básicas y complementarias, correspondientes a sus retribuciones ordinarias del mes de inicio de la incapacidad temporal****; estándose a lo previsto en su actual normativa reguladora para el período de tiempo en el que ya se aplique el subsidio por incapacidad temporal contemplado en el Régimen de Mutualismo Administrativo*."

En todo caso, habrá que tener en cuenta que en ningún caso la suma resultante de las cantidades a cargo del órgano para el que presta sus funciones el mutualista y la del subsidio podrá exceder del importe de las percepciones que el funcionario tuviera en el tercer mes de licencia.

El derecho a la prestación económica por incapacidad temporal **se extinguirá** cuando se dé alguna de las siguientes causas:

a) La finalización de la licencia por enfermedad que estuviera en curso, o de sus prórrogas.

b) La declaración de jubilación por incapacidad permanente para el servicio.

c) La jubilación forzosa o voluntaria del funcionario.

d) El fallecimiento del funcionario.

e) El inicio de una nueva situación de incapacidad temporal.

f) En todo caso, por el agotamiento de la duración máxima de la misma.

g) La incomparecencia injustificada a los reconocimientos médicos a que se refieren los arts. 90 y 91 de este reglamento.

Asimismo, se denegará, anulará o suspenderá cuando se dé alguna de las siguientes causas:

a) Cuando el beneficiario haya actuado fraudulentamente para obtener o conservar el derecho a la prestación económica.

b) Cuando el beneficiario realice cualquier trabajo o actividad, por cuenta ajena o por cuenta propia.

ADAMS

También podrá ser suspendido el derecho al reconocimiento de dicha situación cuando el beneficiario, sin causa razonable, rechace o abandone el tratamiento que le fuera indicado.

Duración: 365 días más una prórroga de 180 días más.

- **Situación de riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia**

A los efectos de las prestaciones económicas por riesgo durante el embarazo y por riesgo durante la lactancia natural, se considerarán situaciones protegidas aquellas en las que se encuentra la mujer funcionaria, incluida en el ámbito del mutualismo administrativo, en los supuestos en que, debiendo cambiar de puesto de trabajo por otro compatible con su estado, en los términos previstos en los apartados 3 y 4, respectivamente, del art. 26 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, dicho cambio de puesto no resulte reglamentaria, técnica u objetivamente posible o no pueda razonablemente exigirse por motivos justificados.

Estas situaciones tendrán la misma consideración que la situación de incapacidad temporal derivada de enfermedad profesional, con los efectos previstos en los arts. 58.2 (no se exigirán períodos mínimos de cotización) y 76 (asistencia sanitaria por accidente en acto de servicio y enfermedad profesional) del reglamento de MUFACE.

No se considerarán situaciones protegidas las derivadas de riesgos o patologías que puedan influir negativamente en la salud de la mutualista embarazada y/o en la del feto, o en la salud de la mutualista y/o del hijo o hija lactante, cuando no estén relacionadas con agentes, procedimientos o condiciones de trabajo del puesto o actividad desempeñados.

Los derechos económicos en toda la duración de la licencia serán los establecidos para la situación de incapacidad temporal con la particularidad de que la prestación económica equivalente al subsidio por incapacidad temporal consistirá en un subsidio a cargo de la MUFACE en cuantía igual al 100% de las retribuciones complementarias devengadas en el tercer mes de licencia.

Son incompatibles entre sí las prestaciones económicas por incapacidad temporal, por riesgo durante el embarazo y por riesgo durante la lactancia natural. En el caso de que, hallándose percibiendo una de estas prestaciones, se solicite una nueva, no procederá el reconocimiento del derecho a esta hasta que se extinga la situación existente por cualquiera de las causas legal o reglamentariamente establecidas.

C) Prestaciones por incapacidad permanente

- **Concepto y grados de incapacidad permanente**

Es incapacidad permanente la situación del funcionario que, después de haber estado sometido al tratamiento prescrito y de haber sido dado de alta médicamente, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves que disminuyan o anulen su capacidad para el servicio. No obstará a tal calificación la posibilidad

de recuperación de la capacidad de trabajo del incapacitado, si dicha posibilidad se estima médicamente como incierta o a largo plazo. La incapacidad permanente habrá de derivarse, cualquiera que sea su causa, de la situación de incapacidad temporal.

- **Declaración, efectos y prestaciones de la incapacidad permanente parcial**

El funcionario mutualista será declarado en situación de incapacidad permanente parcial para la función habitual cuando sufra una limitación para el desempeño de las funciones de su cuerpo, escala o plaza, determinada por el órgano de valoración competente, que alcance los valores del art. 194.3 del TRLGSS (hasta que no se desarrolle reglamentariamente, será de aplicación lo estipulado en la Disposición transitoria 26ª).

- **Gran invalidez**

La gran invalidez es la situación en la que el mutualista jubilado por incapacidad permanente para el servicio se encuentra afectado por alguna de las siguientes circunstancias:

a) La pérdida total de la visión de ambos ojos.

b) La pérdida anatómica o funcional, total o en sus partes esenciales, de las dos extremidades superiores o de las dos inferiores, conceptuándose como partes esenciales el pie y la mano.

c) Cualquier otra pérdida anatómica o funcional que comporte la necesidad del mutualista de ser asistido por otra persona para realizar los actos más esenciales de la vida, tales como vestirse, desplazarse, comer o análogos.

El mutualista declarado gran inválido tendrá derecho a una prestación económica de carácter mensual, incluidas dos pagas extraordinarias al año, a cargo de la MUFACE, destinada a remunerar a la persona encargada de su asistencia, equivalente al 50% de la pensión de jubilación que le corresponda con arreglo a la cantidad íntegra que se le acredite en nómina por el Régimen de Clases Pasivas del Estado en cada momento.

Si el mutualista no causa derecho a pensión de jubilación por incapacidad permanente para el servicio por el Régimen de Clases Pasivas, además de poseer los restantes requisitos, tendrá que acreditar un período previo de cotización de nueve años, para tener derecho a ser declarado gran inválido y a la consiguiente prestación.

- **Lesiones permanentes no invalidantes**

Las lesiones, mutilaciones y deformidades, así como las limitaciones para el desempeño de las funciones del cuerpo, escala o plaza a que pertenezca el mutualista causadas por enfermedad profesional o en acto de servicio o como consecuencia de él, sea por accidente o por riesgo específico del cargo, que tengan carácter definitivo y que, sin llegar a suponer la jubilación del funcionario por incapacidad permanente para el servicio, constituyan una alteración o disminución de la integridad física de este, darán derecho a la percepción, por una sola vez, de una indemnización, de

acuerdo con las cantidades establecidas reglamentariamente y en concreto, en el art. 110 del Real Decreto 375/2003, de 28 de marzo, que establece que la indemnización por lesiones permanentes no invalidantes consiste en el abono, por una sola vez, de una de las dos cantidades siguientes, según proceda:

a) La cuantía que corresponda como resultado de la aplicación del baremo establecido para el Régimen General de la Seguridad Social, siempre que se trate de lesiones que no constituyan incapacidad permanente en ninguno de sus grados y aparezcan recogidas en este.

b) Si las lesiones son constitutivas de una incapacidad permanente parcial para la función habitual, la cantidad a abonar será la equivalente a 24 mensualidades de la base de cotización al mutualismo administrativo vigente en el mes de la primera licencia por enfermedad o, en su defecto, en el mes en que se produjo el accidente o se diagnosticó la enfermedad que dio lugar a las reducciones anatómicas o funcionales.

Para el cálculo del importe de esta indemnización se prorratearán las bases de cotización correspondientes a las pagas extraordinarias de junio y diciembre.

D) Prestaciones de protección a la familia

La MUFACE, en el ámbito de protección a la familia, otorgará las siguientes prestaciones:

a) Las prestaciones familiares por hijo a cargo con discapacidad, que serán de pago periódico.

b) Las ayudas económicas en los casos de parto múltiple, de pago único, que consistirán en un subsidio especial por maternidad y en una prestación económica.

E) Servicios sociales y asistencia social

- **Servicios sociales**

Se entiende por servicios sociales el conjunto de medidas protectoras de este régimen especial que atienden situaciones ordinarias de necesidad no cubiertas por otras prestaciones.

Dichas medidas protectoras incluirán, entre otras, los siguientes servicios sociales:

a) Acción formativa.

b) Asistencia al pensionista.

c) Prestaciones por fallecimiento.

d) Programas sociosanitarios.

- **Asistencia social**

La MUFACE dispensará los servicios y auxilios económicos que, en atención a estados y situaciones de necesidad, se consideren precisos.

Dichos servicios y auxilios económicos tendrán como límite los créditos que a tal fin se consignen en el presupuesto de gastos de la MUFACE, y su concesión no podrá comprometer recursos del ejercicio siguiente a aquel en que la misma tenga lugar.

La asistencia social se llevará a cabo, entre otras posibilidades, a través de las ayudas asistenciales, para cuya concesión tendrá que quedar acreditado que el interesado carece de recursos suficientes. Tales ayudas comprenderán:

a) Las que se dispensen por tratamientos o intervenciones especiales, en casos de carácter excepcional, por un determinado facultativo, cuando no estén cubiertos por la prestación de asistencia sanitaria.

b) Las determinadas por inexistencia, pérdida o insuficiencia de prestaciones en supuestos concretos.

c) Las debidas a gastos de carácter urgente en casos de importancia extraordinaria debidamente justificados.

d) En general, cualesquiera otras análogas cuya percepción no haya sido regulada en las normas aplicables a este régimen especial.

2.2. La MUFACE como entidad gestora del mutualismo administrativo

2.2.1. Concepto

La MUFACE es una persona jurídica de Derecho público, con plena personalidad jurídica y patrimonio propio, dependiente del Ministerio competente en materia de Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de Función Pública, que goza del beneficio de pobreza ante los Tribunales de Justicia, que está exenta de tributación al Estado y que tiene franquicia postal y especial tasa telegráfica. Es el Ente encargado de la Gestión del Mutualismo Administrativo.

Es una Entidad Gestora de la Seguridad Social de los funcionarios, cumpliendo misiones similares a las que cumplen el INSS, el IMSERSO y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria en el campo de la Seguridad Social laboral.

La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado se adscribe al Ministerio competente en materia de Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de Función Pública.

2.2.2. Régimen jurídico

— Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública.

— Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

— Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado.

— Real Decreto 210/2024, de 27 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica básica del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

— Real Decreto 577/1997, de 18 de abril, por el que se establece la estructura de los órganos de gobierno, administración y representación de la MUFACE.

— Real Decreto 375/2003, de 28 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento general del Mutualismo Administrativo.

2.2.3. Estructura orgánica de la MUFACE

De acuerdo con el Real Decreto 577/1997, la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado se estructura en los siguientes órganos:

— De participación en el control y vigilancia de la gestión:

  • Consejo General.

  • Comisión Permanente del Consejo General.

  • Comisiones Provinciales.

— De Dirección y Gestión:

  • Dirección General.

A continuación, vamos a examinar la composición y atribuciones de los órganos que acabamos de mencionar:

A) El Consejo General

a) **Composición del Consejo General**

Estará integrado por los siguientes miembros:

— **Por parte de la Administración del Estado:**

  • La persona titular de la Secretaría de Estado de Función Pública, que ostentará la Presidenta del Consejo.

  • La persona titular de la Dirección General de la MUFACE, que ostentará la Vicepresidencia primera.

  • Siete representantes de la Administración Civil del Estado designados por la persona titular del Ministerio competente en Función Pública.

— **Por parte de los funcionarios:**

  • Nueve representantes designados por los Sindicatos presentes en el Consejo Superior de la Función Pública en proporción a los resultados obtenidos entre funcionarios

al servicio de la Administración del Estado en las últimas elecciones convocadas (deberán tener la condición de mutualistas de MUFACE). Los nueve representantes de los funcionarios elegirán, de entre ellos, al Vicepresidente segundo del Consejo General.

Actuará como Secretaria, con voz pero sin voto, la persona titular de la Secretaría General de MUFACE.

b) **Atribuciones del Consejo General**

— Aprobar el Plan de actuación de la MUFACE.

— Informar el anteproyecto de presupuesto, así como el balance y las cuentas anuales.

— Establecer los criterios para la prestación de la asistencia sanitaria.

— Aprobar la memoria anual del organismo.

— Informar los proyectos de disposiciones de carácter general que establezcan o modifiquen prestaciones.

— Proponer, en su caso, cuantas medidas, planes y programas sean convenientes para el desarrollo de los mecanismos de protección del Régimen Especial de la Seguridad Social de los funcionarios de la Administración Civil del Estado.

— Las demás funciones que en el Real Decreto 577/1997, de 18 de abril, se le encomiendan.

B) La Comisión Permanente

a) **Composición de la Comisión Permanente**

Estará integrada por los siguientes miembros:

— La persona al frente de la Dirección General de MUFACE, que ostentará su Presidencia.

— Los representantes de la Administración Civil del Estado que designe el Presidente del Consejo General de entre los Consejeros de esta representación, en número inferior en uno al de los representantes de los funcionarios.

— Un/a Vocal por cada una de las Organizaciones Sindicales representadas en el Consejo General, elegidos por y entre los respectivos Vocales (deberán tener la condición de mutualistas de MUFACE).

— Actuará como Secretario, con voz pero sin voto, el del Consejo General.

ADAMS

b) **Atribuciones de la Comisión Permanente**

— Velar por la aplicación de los acuerdos del Consejo General, así como proponer cuantas medidas estime necesarias para el mejor cumplimiento de los fines de la Mutualidad.

— Informar de las convocatorias para la concesión de prestaciones de carácter anual único, en los casos en que la norma que las establezca así lo disponga.

— Informar de todos los asuntos que le someta la Dirección General, así como aquellos que deba conocer el Consejo General.

C) La Dirección General de MUFACE

a) **Estructura**

Se estructura en las siguientes unidades con nivel orgánico de Subdirección General:

— Secretaría General.

— Departamento de Gestión Económica y Financiera.

— Departamento de Prestaciones Sanitarias.

— Departamento de Prestaciones Sociales.

En cada una de las provincias, así como en Ceuta y Melilla, existirá un servicio Provincial.

Asimismo, por la Dirección General se podrán establecer Oficinas Delegadas de los Servicios Provinciales cuando existan circunstancias que lo hagan aconsejable.

La persona titular de la Dirección General de MUFACE será nombrada y separada libremente de su cargo por Real Decreto, a propuesta de la persona titular del Ministerio competente en materia de Función Pública; asume la representación legal del Organismo, así como las competencias de dirección, gestión e inspección de las actividades del mismo para el cumplimiento de sus fines.

b) **Atribuciones**

Son las siguientes:

— Dirigir los servicios administrativos y técnicos de la MUFACE.

— Promover las normas que en el ámbito del Mutualismo administrativo correspondan a la MUFACE, así como aprobar las instrucciones necesarias para su desarrollo y ejecución.

— Disponer los gastos y ordenar los pagos de la MUFACE sobre prestaciones y funcionamiento, así como gestionar sus recursos financieros.

ADAMS

— Elaborar la memoria anual de actividades y el balance de cuentas y resultados.

— Elaborar el anteproyecto anual de los presupuestos de la Mutualidad, ejercer las competencias del organismo en cuanto entidad contable y dirigir la gestión económico-financiera de la Mutualidad.

— Resolver en materias de afiliación, altas y bajas de mutualistas y beneficiarios de MUFACE.

— Determinar la forma en que se dispensará la asistencia sanitaria conforme a lo dispuesto en el art. 65.3 del Reglamento General de Mutualismo Administrativo.

— Planificar, regular y evaluar las prestaciones a mutualistas y beneficiarios.

— Reconocer las prestaciones a mutualistas y beneficiarios.

— Representar a la Mutualidad en todos los actos y contratos que se celebren, así como ante las autoridades, Juzgados, Tribunales, organismos y entidades y personas naturales y jurídicas.

— Celebrar contratos, así como convenios de colaboración, incluidos los conciertos para la prestación de la asistencia sanitaria, con entidades públicas y privadas cuya actividad sea precisa para el mejor cumplimiento de sus fines, del acuerdo con la legislación aplicable.

— Gestionar y administrar los bienes y derechos patrimoniales de la Mutualidad.

— Enajenar, previo informe del Consejo General y con la autorización del Consejo de Ministros, aquellos elementos del patrimonio de la Mutualidad que dejen de ser útiles para el cumplimiento de sus fines.

— Llevar las relaciones con otros organismos.

— Ejercer aquellas competencias de dirección o gestión que le atribuyan las normas vigentes.

D) Las Comisiones Provinciales y las de Ceuta y Melilla

a) **Composición**

Las Comisiones Provinciales de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado estarán integradas por los siguientes **miembros:**

— Por parte de la Administración Civil del Estado:

• El **Director del Servicio de MUFACE,** que será el Presidente de la Comisión.

• Los **representantes de la Administración que designe el Director General de MUFACE,** en número inferior en uno al de los representantes de los funcionarios.

ADAMS

— Por parte de los funcionarios:

• **Un Vocal por cada una de las centrales sindicales de ámbito nacional representadas** en el Consejo General.

• **Un Vocal por cada una de las centrales sindicales de ámbito autonómico** representadas en el Consejo General en aquellas Comisiones provinciales y de Ceuta y Melilla que se constituyan en el respectivo territorio autonómico.

Actuará como Secretario, con voz pero sin voto, el del Servicio Provincial, y en Ceuta y Melilla el Jefe de Sección correspondiente.

b) **Atribuciones**

Corresponde a las Comisiones Provinciales:

— Velar por la aplicación, a nivel provincial, de los acuerdos del Consejo General y de la Comisión Permanente, así como proponer, en su caso, cuantas medidas, planes y programas sean necesarios para el perfeccionamiento de los mismos en su ámbito territorial.

— Definir los criterios para la concesión de ayudas por asistencia social, con sujeción a las normas reguladoras y a los créditos asignados a cada provincia.

— Informar de los asuntos que le someta su Presidente.

La Comisión Provincial se reunirá, al menos, bimestralmente.

3. El sistema de derechos pasivos

3.1. Ideas generales

Por el **régimen de Clases Pasivas** el Estado garantiza a los funcionarios la protección frente a los **riesgos** de vejez, incapacidad, muerte y supervivencia. Este régimen de Clases Pasivas constituye uno de los mecanismos de cobertura que componen los Regímenes especiales de Seguridad Social para los funcionarios públicos.

Las Clases Pasivas son las personas (funcionarios o familiares) que disfrutan de las distintas pensiones en que se concretan las prestaciones económicas en que consiste la cobertura que presta este régimen de Derechos Pasivos.

3.2. Fuentes legales

La regulación de este régimen viene contenida, principalmente, en las siguientes normas:

— Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado.

— Las sucesivas Leyes de Presupuestos generales del Estado.

— Real Decreto 1234/1990 regula la concesión de pensiones e indemnizaciones de clases pasivas a quienes prestan el servicio militar y a los alumnos de los centros docentes militares de formación, cuando sufran accidentes en acto de servicio por cuya virtud fallezcan, desaparezcan, se inutilicen o padezcan lesiones permanentes no invalidantes.

En la exposición del sistema vigente de derechos pasivos nos referiremos principalmente al régimen que afecta al personal ingresado con posterioridad al 31 de diciembre de 1984.

3.3. Régimen de clases pasivas y derechos pasivos

3.3.1. Finalidad del régimen de Clases Pasivas

Como se ha mencionado previamente, a través del régimen de Clases Pasivas el Estado garantiza al personal funcionario la protección frente a los riesgos de vejez, incapacidad, muerte y supervivencia. El régimen de Clases Pasivas constituye uno de los mecanismos de cobertura que componen los regímenes especiales de Seguridad Social.

Solamente por Ley podrán establecerse derechos pasivos distintos de los establecidos en el texto refundido de la Ley de Clases Pasivas, así como ampliarse, mejorarse, reducirse o alterarse.

3.3.2. Los derechos pasivos. Caracteres

Los derechos pasivos son **inembargables, irrenunciables e inalienables**. No podrán ser objeto de cesiones, convenios o contratos de cualquier clase, originándose, transmitiéndose y extinguiéndose únicamente por las causas determinadas en el Texto Refundido antes citado. También son imprescriptibles.

3.3.3. Ejercicio de los derechos pasivos

Respecto de su ejercicio, hay que tener en cuenta que el reconocimiento de los derechos pasivos habrá de instarse por los propios interesados o por sus representantes legales, por sí o por medio de mandatario designado en forma, sin perjuicio de los supuestos en que reglamentariamente se determine la incoación de oficio del procedimiento administrativo correspondiente.

El derecho al reconocimiento de las prestaciones podrá ejercitarse desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar el hecho causante de la prestación de que se trate, sin perjuicio de que la retroactividad máxima de los efectos económicos de tal reconocimiento sea de tres meses a contar desde el día primero del mes siguiente a la presentación de la correspondiente solicitud.

ADAMS

3.3.4. Sucesión en el ejercicio del derecho

En cuanto a la sucesión en el ejercicio, ha de tenerse presente que si iniciado de forma reglamentaria un procedimiento administrativo para el reconocimiento de algún derecho pasivo falleciera el interesado durante su tramitación y se instase su continuación por parte legítima, se ultimará aquél haciéndose la declaración que corresponda, abonándose, en su caso, a los herederos por derecho civil las cantidades devengadas.

Cuando fallezca el beneficiario de alguna prestación de Clases Pasivas del Estado, los haberes en que esta se concreta, devengados y no percibidos, se abonarán a los herederos por derecho civil, a instancia de parte legítima. El ejercicio de la acción por uno de los herederos redundará en beneficio de los demás que pudieran existir. En el supuesto de que aquellos haberes hubieran sido devengados, y percibidos por el interesado o por la comunidad hereditaria, no procederá la solicitud de reintegro por los servicios de Clases Pasivas.

La resolución sobre haberes devengados a que se refiere el párrafo anterior se adoptará por los correspondientes servicios de Clases Pasivas teniendo en cuenta tanto la documentación que, en su caso, pudiera ser aportada por el heredero, o herederos, como la obrante en dichos servicios, sin que sea necesaria, salvo que por los mismos se estime oportuno, la consulta al Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social, quedando habilitada la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social para dictar las instrucciones que, a tal efecto, resultaran precisas.

En cualquiera de los casos a que se refieren los dos números anteriores, la solicitud habrá de formularse dentro del plazo de cinco años a contar desde el día siguiente al del fallecimiento del interesado. Transcurrido dicho término se entenderá prescrito el derecho.

3.3.5. Derecho de opción por razón de incompatibilidad

En los casos en que asista a una persona derecho al cobro de más de una prestación de Clases Pasivas o de estas con otra prestación del sistema público de protección social que, de acuerdo con las normas de este texto o con la legislación vigente en cada momento, sean incompatibles en su percibo simultáneo o en el de que, estando en el disfrute de una prestación, adquiriese derecho a otra u otras incompatibles con ella, el interesado podrá ejercer el derecho de opción por el cobro de la prestación que estime más conveniente.

3.4. Ámbito personal de cobertura

Los funcionarios que tienen derecho a cobertura en el régimen de Clases Pasivas son:

a) Los funcionarios de carrera de carácter civil de la Administración del Estado.

b) El personal militar profesional y el personal militar de las Escalas de Complemento y Reserva naval.

c) Los funcionarios de carrera de la Administración de Justicia.

d) Los funcionarios de carrera de las Cortes Generales.

e) Los funcionarios de carrera de otros órganos constitucionales o estatales, siempre que su legislación reguladora lo prevea.

f) El personal interino de ingreso anterior al 1 de enero de 1965.

g) El personal mencionado en los apartados anteriores que preste servicio en las diferentes Comunidades Autónomas como consecuencia de haber sido transferido al servicio de las mismas.

h) Los funcionarios en prácticas pendientes de incorporación definitiva a los distintos Cuerpos, Escalas y Plazas.

i) Otros casos son los de ex-Presidentes, Vicepresidentes y Ministros del Gobierno de la Nación y otros cargos, además del personal que cumpla el servicio militar o desempeñe una prestación social sustitutoria.

Este ámbito personal de cobertura del Régimen de Clases Pasivas solo podrá ser ampliado o restringido por Ley.

En este sentido, con efectos de 1 de enero de 2011 y vigencia indefinida, el personal que se relaciona en el art. 2.1 del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, excepción hecha del comprendido en la letra i), estará obligatoriamente incluido, a los exclusivos efectos de lo dispuesto en dicha norma y en sus disposiciones de desarrollo, en el Régimen General de la Seguridad Social siempre que el acceso a la condición de que se trate se produzca a partir de aquella fecha.

La inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social del personal a que se refiere el apartado anterior respetará, en todo caso, las especificidades de cada uno de los colectivos relativas a la edad de jubilación forzosa, así como, en su caso, las referidas a los tribunales médicos competentes para la declaración de incapacidad o inutilidad del funcionario.

3.5. Órganos competentes en materia de clases pasivas

Hay que tener en cuenta que el régimen de Clases Pasivas del Estado se gestionará de forma unitaria por los órganos de la Administración del Estado, sin perjuicio de las obligaciones que contraen las diferentes Comunidades Autónomas del personal transferido a su servicio.

Enumeramos a continuación dichos órganos, según establece el Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, indicando al mismo tiempo sus competencias respectivas.

3.5.1. Competencia para el reconocimiento de derechos pasivos y la concesión de las prestaciones de Clases Pasivas del Estado

Según establece el art. 11 del texto refundido de Clases Pasivas, el reconocimiento de derechos pasivos y la concesión de las prestaciones de Clases Pasivas causadas en su favor o en el de sus familiares por el personal a que se refiere el art. 3.1 de este texto corresponde al Instituto Nacional de la Seguridad Social.

En los procedimientos administrativos que a tal efecto se tramiten, si no hubiese recaído resolución expresa una vez transcurrido el plazo máximo fijado por la norma reguladora del procedimiento de que se trate para dictar resolución y notificarla, se entenderá desestimada la petición por silencio administrativo.

Las competencias mencionadas en este precepto se entenderán sin perjuicio de las funciones que en la materia corresponda ejercer a los Servicios Jurídicos, Fiscales o Intervenciones Delegadas correspondientes.

3.5.2. Competencia para el pago de las prestaciones de Clases Pasivas del Estado

Señala el art. 12 del Real Decreto Legislativo 670/1987 que, el Instituto Nacional de la Seguridad Social es la entidad gestora competente para la realización de las funciones inherentes al reconocimiento de las obligaciones y propuesta de los pagos de todas las prestaciones de Clases Pasivas.

Corresponde al Instituto Nacional de la Seguridad Social la administración y disposición de los créditos para prestaciones de Clases Pasivas.

La ordenación del pago de las prestaciones de Clases Pasivas y el pago material de las mismas corresponde a la Tesorería General de la Seguridad Social.

La realización de las funciones de pago material de dichas prestaciones es competencia de la Tesorería General de la Seguridad Social.

3.5.3. Competencia para el reconocimiento de servicios

La competencia para el reconocimiento de servicios prestados al Estado por el personal comprendido en el art. 3.1 del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, y según establece su art. 13, a efectos de su cómputo en el Régimen de Clases Pasivas, corresponde:

a) Respecto de los servicios prestados a la Administración Civil del Estado por el personal comprendido en el ámbito de cobertura del Régimen de Clases Pasivas, a los **Subsecretarios de los distintos Departamentos ministeriales**, en cuanto a los prestados en los servicios centrales de cada Departamento o sus Organismos autónomos y a los **Delegados del Gobierno** en relación con los servicios prestados en servicios periféricos de ámbito regional o provincial.

b) Respecto de los servicios prestados a la Administración militar del Estado por personal comprendido en el ámbito de cobertura del Régimen de Clases Pasivas, a la **Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa.**

c) Respecto de los servicios prestados a las Administraciones Territoriales por personal comprendido en el ámbito de cobertura del Régimen de Clases Pasivas, a las **autoridades con competencia en materia de personal de las correspondientes Comunidades Autónomas o Corporaciones Locales.**

d) Respecto de los servicios prestados a la Administración de Justicia por personal comprendido en el ámbito de cobertura del Régimen de Clases Pasivas, a los servicios correspondientes del Consejo General del Poder Judicial, en relación con los servicios prestados en la Carrera Judicial, y a los de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia del Ministerio competente en materia de Justicia, en relación con los prestados en la Carrera Fiscal, el Secretariado de la Administración de Justicia y en los restantes Cuerpos o Escalas de la Administración de Justicia.

e) Respecto de los servicios prestados a la Administración de las Cortes Generales por personal comprendido en el ámbito de cobertura del Régimen de Clases Pasivas, a los servicios administrativos competentes de las Cortes Generales.

f) Respecto de los servicios prestados a la Administración de otros órganos constitucionales o estatales, cuyo personal, por expresa disposición legal, esté incluido en el ámbito de cobertura del Régimen de Clases Pasivas, a los servicios correspondientes de cada uno de estos órganos.

g) Respecto de los servicios prestados al Estado por los ex Presidentes, Vicepresidentes y Ministros del Gobierno de la Nación a la autoridad del Ministerio competente en materia de Relaciones con las Cortes y el Secretariado del Gobierno que corresponda; respecto de los prestados por los ex Fiscales generales del Estado, a la autoridad del Ministerio competente en materia de Justicia que corresponda; respecto de los prestados por los ex Presidentes del Congreso de los Diputados y del Tribunal de Cuentas y por los ex Defensores del Pueblo, a la Presidencia de dicha Cámara; respecto de los prestados por los ex Presidentes del Senado, a la Presidencia del mismo; respecto de los prestados por los ex Presidentes del Tribunal Constitucional, a la autoridad de dicho Tribunal que corresponda, y, finalmente, respecto de los prestados por los ex Presidentes del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado, a la autoridad correspondiente de dichos órganos constitucionales.

h) Respecto de los años de cotización a cualquiera de los Regímenes de la Seguridad Social o a la Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración Local que, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 32 de este texto, hayan de tenerse como años de servicio al Estado, a la correspondiente Entidad Gestora de la Seguridad Social o a la referida Mutualidad.

El cómputo a efectos del Régimen de Clases Pasivas de los servicios reconocidos por los órganos y entidades mencionados es de la competencia exclusiva del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

3.6. Recursos y revisión de los actos administrativos en materia de clases pasivas

Los actos administrativos en materia de Clases Pasivas pueden ser revisados por vía de recurso o por vía de revisión de oficio, y también en vía jurisdiccional por el recurso contencioso-administrativo.



3.6.1. En vía de recurso

Según el art. 14 del texto refundido de Clases Pasivas, los acuerdos del Instituto Nacional de la Seguridad Social en materia de Clases Pasivas pondrán fin a la vía administrativa y serán recurribles ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de conformidad con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Con carácter previo a la vía contencioso-administrativa podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social.

No se reputarán en ningún caso como recursos, las solicitudes de reconocimiento o modificación de derechos pasivos que se basen en haber desaparecido la incompatibilidad o concurrencia de percepciones o situaciones que hubieran servido de fundamento a una resolución denegatoria o limitativa de los mismos, o en la existencia de hechos o derechos que no se tuvieron en cuenta o no existían al dictar el acuerdo primitivo, sin perjuicio de las reglas que sobre caducidad de los efectos de esos derechos se contienen en este texto.

3.6.2. Por revisión de oficio

La revisión de oficio de los actos administrativos en materia de clases pasivas tendrá lugar por las reglas generales contenidas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

La Administración podrá reformar o modificar en cualquier tiempo, mediante acuerdo motivado los actos que, estando sujetos a revisión periódica o a determinada condición o acordados con carácter provisional, se revelen indebidos como consecuencia de dicha revisión o del cumplimiento de la condición de que se trate o de su elevación a definitivos. El carácter revisable, condicional o provisional de los actos de que se trate debe constar expresamente en el propio acto o estar previsto en una disposición de carácter general.

Sin perjuicio de lo anterior, la Administración podrá revisar los actos de reconocimiento del derecho a una prestación en favor de familiares motivada por la condena al beneficiario, mediante sentencia firme, por la comisión de un delito doloso de homicidio en cualquiera de sus formas, cuando la víctima fuera el sujeto causante de la prestación, que podrá efectuarse en cualquier momento, así como la reclamación de las cantidades que, en su caso, hubiere percibido por tal concepto.

3.7. Régimen general de las prestaciones de clases pasivas

3.7.1. Prestaciones

Tales prestaciones serán exclusivamente de carácter económico y pago periódico y se concretarán en las pensiones de jubilación o retiro, de viudedad, de orfandad y en favor de los padres que se regulan en el Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado.

3.7.2. Clases de pensiones

Las pensiones serán ordinarias o extraordinarias, según que su hecho causante se produzca en circunstancias ordinarias o por razón de lesión, muerte o desaparición producida en acto de servicio o como consecuencia del mismo.

Las pensiones excepcionales son aquellas que reconocen, en virtud de ley, a favor de persona determinada el derecho a las prestaciones de clases pasivas.

3.7.3. Devengo de las pensiones

Las pensiones se devengarán:

a) Desde el primer día del mes siguiente al de la jubilación o retiro del funcionario.

b) Desde el primer día del mes siguiente al del fallecimiento del causante, en caso de las pensiones de viudedad y orfandad.

c) Cuando se trate de pensiones en favor de padres, desde el primer día del mes siguiente al del fallecimiento del causante del derecho si no existiese cónyuge viudo de éste o huérfanos del mismo con aptitud legal para cobrar pensión, o desde el primer día del mes siguiente a la muerte o pérdida de aptitud legal del cónyuge viudo o los huérfanos en caso de existir estos.

Junto a las doce mensualidades ordinarias que se percibirán en el año de la pensión correspondiente, el titular de la misma percibirá dos mensualidades extraordinarias, de la misma cuantía que las ordinarias.

Se devengarán, por regla general, el primer día de los meses de junio y diciembre, y se percibirán, junto con la ordinaria correspondiente, en la nómina de tales meses.

3.7.4. Cuota de derechos pasivos

La cuota de derechos pasivos se determinará mediante la aplicación al haber regulador que sirva de base para el cálculo de la correspondiente pensión de jubilación o retiro, y será del tipo porcentual del 3,86%. Mientras el funcionario preste servicios al Estado que no estén expresamente considerados como efectivos o esté en cualquier situación que no sea considerada a dichos efectos, no estará sujeto al pago de la cuota de derechos pasivos.

La cuantía mensual de la cuota de derechos pasivos se obtendrá dividiendo por catorce la anual obtenida conforme a la regla anterior y se abonará doblemente en los meses de junio y diciembre. La exacción de esta cuota se verificará mediante la correspondiente retención de su importe en cada nómina que se haga efectiva al funcionario.

3.7.5. Reglas sobre nacionalidad

La pérdida de nacionalidad española no supondrá pérdida de derechos pasivos que para sí o sus familiares pudiera haber causado el funcionario. Tampoco ocurrirá esta pérdida de derechos pasivos en el caso de carencia o pérdida de nacionalidad por parte de sus familiares.

3.7.6. Incompatibilidad interna de pensiones

Es incompatible la percepción simultánea de más de tres pensiones ordinarias de Clases Pasivas de jubilación, viudedad, orfandad o en favor de los padres causadas por diferente persona.

Es incompatible la percepción simultánea de dos o más pensiones ordinarias de Clases Pasivas causadas en su favor o en el de sus familiares por la misma persona.

3.7.7. Principio de no duplicidad de cobertura

El personal que cause pensión en su favor o en el de sus familiares en cualquier régimen de la Seguridad Social y además en el régimen de Clases Pasivas como consecuencia de una única prestación de servicios de la Administración deberá optar por el percibo de la pensión que considere más conveniente, sin que pueda percibir ambas a la vez.

Si dicho personal o sus derechohabientes optaran por el percibo de las pensiones ajenas al régimen de Clases Pasivas, pero acreditaran la prestación por el causante de los derechos pasivos de algún período de servicios a la Administración no simultáneos con el que ha dado origen a aquéllas, tendrán derecho a percibir las pensiones del régimen de Clases Pasivas que se deduzcan, exclusivamente, de dicho período de tiempo.

3.7.8. Revalorización de pensiones

Las pensiones de clases pasivas, incluido el importe de pensión mínima, y los haberes reguladores aplicables para la determinación de la cuantía de las mismas mantendrán su poder adquisitivo en los términos previstos en el Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril.

A estos efectos, todas las pensiones de Seguridad Social, en su modalidad contributiva, incluido el complemento de brecha de género, se revalorizarán al comienzo de cada año en el porcentaje equivalente al valor medio de las tasas de variación interanual expresadas en tanto por ciento del Índice de Precios al Consumo de los doce meses previos a diciembre del año anterior. En ese mismo porcentaje se actualizarán anualmente en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado la cuantía máxima de las pensiones del art. 57 y la cuantía mínima de las pensiones del art. 59 TRLGSS.

Si el valor medio al que se refiere el párrafo anterior fuera negativo, el importe de las pensiones no variará al comienzo del año.

Las pensiones de clases pasivas reconocidas al amparo de las disposiciones de este texto que no alcancen el importe mínimo de protección, establecido en atención a su clase en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para cada ejercicio económico, podrán ser complementadas hasta dicho importe, en los términos y en la forma que reglamentariamente se determine, siempre que sus beneficiarios residan en territorio español. El importe del complemento económico en ningún caso podrá superar la cuantía establecida en cada ejercicio para las pensiones de jubilación e invalidez en su modalidad no contributiva y será incompatible con la percepción por el pensionista de ingresos anuales superiores a los fijados al efecto por la citada ley.

El importe de las pensiones de clases pasivas se ajustará, en la forma que reglamentariamente se determine, a las normas que sobre limitación en el crecimiento y señalamiento inicial de pensiones, se determinen para cada año en la

correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado, salvo los supuestos contemplados en el art. 50.2. Si como consecuencia de ello su importe hubiera de minorarse, esta minoración no supondrá merma alguna de los otros efectos anejos al reconocimiento del derecho pasivo.

- **Pensiones mínimas e indicadores de suficiencia en cumplimiento de la recomendación 15 del Pacto de Toledo**

A las pensiones del régimen de Clases Pasivas del Estado les será de aplicación lo previsto en la Disposición adicional 53ª del TRLGSS, que dispone que desde 2027, la cuantía mínima de la pensión de jubilación contributiva para un titular mayor de 65 años con cónyuge a cargo, una vez revalorizada según el art. 58.2 TRLGSS, y que servirá de cuantía de referencia, no podrá ser inferior al umbral de la pobreza calculado para un hogar compuesto por dos adultos. Para determinar dicho umbral de la pobreza se multiplicará por 1,5 el umbral de la pobreza correspondiente a un hogar unipersonal en los términos concretados para España en el último dato disponible de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE, actualizada hasta el año correspondiente de acuerdo con el crecimiento medio interanual de esa renta en los últimos 8 años.

La brecha existente entre la cuantía de referencia y el umbral de la pobreza calculado para un hogar de dos adultos, se reducirá progresivamente, de acuerdo con la siguiente escala:

— "*El 1 de enero de 2024 la cuantía de referencia se incrementará adicionalmente en el porcentaje necesario para reducir en un 20% la brecha que exista.*

— *El 1 de enero de 2025 la cuantía de referencia se incrementará adicionalmente en el porcentaje necesario para reducir en un 30% la brecha que exista.*

— *El 1 de enero de 2026 la cuantía de referencia se incrementará adicionalmente en el porcentaje necesario para reducir en un 50% la brecha que exista.*

— *El 1 de enero de 2027 la cuantía de referencia se incrementará adicionalmente, si ello fuese necesario, hasta alcanzar el umbral de pobreza calculado para un hogar de dos adultos.*"

La cuantía mínima de la pensión de viudedad con cargas familiares, las de pensiones contributivas con cónyuge a cargo, excepto la de incapacidad permanente total de menores de 60 años, serán desde el año 2024 iguales a la cuantía de referencia del primer párrafo de este apartado. El resto de las cuantías mínimas de las pensiones contributivas, una vez revalorizadas, se incrementarán adicionalmente cada año y en el mismo periodo en un porcentaje equivalente al 50% de los porcentajes resultantes del listado.

Las pensiones no contributivas, una vez revalorizadas conforme dispone el art. 62 TRLGSS, se incrementaran adicionalmente cada año, en el mismo período y por el mismo procedimiento previsto en el listado, pero con la referencia de multiplicar por 0,75 el umbral de la pobreza de un hogar unipersonal.

La determinación de las cuantías a las que se refieren los apartados anteriores se efectuarán por las respectivas leyes presupuestos generales del Estado para cada año.

En cumplimiento de la recomendación 15 del Pacto de Toledo de 2020, el Gobierno realizará un seguimiento continuo de la evolución de las pensiones mínimas y de las pensiones no contributivas. A partir de este análisis, y con periodicidad anual, elevará un informe a la citada Comisión del Pacto de Toledo en el que evaluará el impacto de estas prestaciones en la reducción de la pobreza, con particular atención a la dimensión de género, y propondrá en su caso la revisión de los parámetros que inciden en la capacidad de estas prestaciones de eliminar la pobreza y dignificar el nivel de vida de sus perceptores.

3.8. Pensiones de jubilación o retiro

3.8.1. Hecho causante

Es la jubilación o retiro del personal correspondiente. Esta jubilación o retiro puede ser:

a) **De carácter forzoso,** que se declarará automáticamente al cumplir dicho personal la edad legalmente señalada para cada caso como determinante de la jubilación o retiro, y como máximo hasta los setenta años.

b) **De carácter voluntario,** que se declarará a instancia de parte, siempre que el interesado tenga cumplidos los sesenta años de edad y reconocidos treinta años de servicios efectivos al Estado. También podrá anticiparse la edad de jubilación o retiro cuando así lo disponga una ley y se cumplan por el solicitante las condiciones y requisitos que a tal efecto se determinen.

La Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, estableció en su Disposición final primera que, con efectos de 1 de enero de 2016 y vigencia indefinida, se modifica el texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por el Real Decreto legislativo 670/1987, de 30 de abril, en los siguientes términos:

Uno. Se añade una nueva disposición adicional, la decimoséptima, al texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado con la siguiente redacción: «Disposición adicional decimoséptima. Extensión al Régimen de Clases Pasivas del Estado de la regulación establecida en art. 163.2 del TRLGSS. A las pensiones del Régimen de Clases Pasivas del Estado que se causen a partir de 1 de enero de 2022, les será aplicable lo establecido en el art. 210.2 del TRLGSS. A los efectos de lo establecido en esta disposición, las referencias hechas en el artículo mencionado en el párrafo anterior los arts. 205.1.a) y b), 210.1 y 57 del TRLGSS, se entenderá que se corresponden, respectivamente, con los arts. 28.2.a), 29, 31 y 27.3 de la presente ley. Asimismo, se entenderá por período de cotización o años de cotización o cotizados, los años de servicios efectivos al Estado según lo previsto en el art. 32. Por su parte, las referencias a la base reguladora y al tope máximo de la base de cotización vigente en cada momento, en cómputo anual, deben entenderse hechas, respectivamente, a los haberes reguladores contemplados en el art. 30 y al haber regulador del grupo/subgrupo A1 establecido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para cada ejercicio económico, en cómputo anual.»

c) **Por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad,** que se declarará de oficio o a instancia de parte cuando el interesado venga afectado por una lesión o proceso patológico, somático o psíquico que esté estabilizado y sea irreversible o de remota o incierta reversibilidad, cuya lesión o proceso le imposibiliten totalmente para el desempeño de las funciones propias de su Cuerpo o Escala, plaza o carrera, de acuerdo con el dictamen en preceptivo y vinculante del órgano médico que en cada caso corresponda.

3.8.2. Período de carencia

El funcionario, para tener derecho a pensión de jubilación, deberá haber completado 15 años de servicios efectivos al Estado, en cualquier caso, de jubilación o retiro. Este período no se exigirá cuando la pensión de jubilación fuere extraordinaria (no existe, en este caso, período de carencia alguno).

3.8.3. Haberes reguladores

Se establecerán en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para cada ejercicio económico. Si es con relación a personal ingresado con posterioridad a 1 de enero de 1985, se asignarán, con carácter general, en función del grupo de clasificación en que se encuadren los Cuerpos, Escalas, plazas, empleos o categorías en que prestara servicios, de acuerdo con la titulación académica exigida para el acceso a los mismos y conforme las reglas del art. 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, conforme a lo previsto en el TREBEP.

De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 35/2025, de 21 de enero, para el año 2025, son los siguientes:

Grupo/subgrupo	Regulador (euros /año)
A1	51.311,65
A2	40.383,55
B	35.362,35
C1	31.015,26
C2	24.538,21
E y Agrupaciones profesionales	20.920,79

El haber regulador del funcionario que ha prestado servicios en régimen de jornada reducida por tiempo igual o superior a un año se minorará proporcionalmente a la importancia económica de dicha reducción en las retribuciones percibidas por el mismo en activo.

3.8.4. Cálculo de pensiones

Si se han prestado servicios en el mismo Cuerpo, Escala o plaza desde el ingreso hasta el momento de ser declarado jubilado o retirado, se tomará para el cálculo de su pensión anual el haber regulador que le corresponda y a él se aplicará, a idéntico efecto, el porcentaje de cálculo que, atendidos los años completos de servicios efectivos, el Estado hubiera reconocido.

En el caso del personal que, desde la fecha de su ingreso al servicio del Estado hasta el momento de ser declarado jubilado o retirado, haya prestado servicios en el mismo Cuerpo, Escala, plaza, empleo o categoría, se tomará para el cálculo de su pensión anual de jubilación o retiro, forzoso o voluntario, el haber regulador que le corresponda y a él se aplicará, a idéntico efecto, el porcentaje de cálculo que, atendidos los años completos de servicios efectivos al Estado que tuviera reconocidos, proceda de entre los que a continuación se indican:

Años de servicio	Porcentaje del regulador	Años de servicio	Porcentaje del regulador
1	1,24	19	41,54
2	2,55	20	45,19
3	3,88	21	48,84
4	5,31	22	52,52
5	6,83	23	56,15
6	8,43	24	59,81
7	10,11	25	63,46
8	11,88	26	67,11
9	13,73	27	70,77
10	15,67	28	74,42
11	17,71	29	78,08
12	19,86	30	81,73
13	22,10	31	85,38
14	24,45	32	89,04
15	26,92	33	92,69
16	30,57	34	96,35
17	34,23	35 y más	100,00
18	37,88		

En el caso que, desde la fecha de ingreso al servicio del Estado hasta el momento de ser declarado jubilado o retirado, haya prestado servicios en distintos Cuerpos, Escalas, plazas, empleos o categorías, el cálculo de la correspondiente pensión de jubilación o retiro forzoso o voluntario, se hará a través de la siguiente fórmula:

$$P = R1C1+ (R2- R3) C2+ (R3- R2) C3+ ...$$

Siendo P la cuantía de la pensión de jubilación o retiro; siendo R1, R2, R3... los haberes reguladores correspondientes al primer y a los sucesivos Cuerpos, Escalas, plazas, empleos o categorías en que hubiera prestado servicios el funcionario, y siendo C1, C2, C3..., los porcentajes de cálculo correspondientes a los años completos de servicio efectivo transcurridos desde el acceso al primer y a los sucesivos Cuerpos, Escalas, plazas, empleos o categorías hasta el momento de jubilación o retiro, de conformidad con la tabla de porcentajes señalada anteriormente.

Para determinar el porcentaje aplicable, las fracciones de tiempo superiores al año se computarán como tiempo correspondiente a los servicios prestados a continuación hasta llegar a los servicios últimamente prestados en que el exceso de tiempo resultante no se computará.

La cuantía mensual de la pensión se obtendrá dividiendo por catorce la pensión anual determinada conforme a las reglas anteriores.

A) Complemento para la reducción de la brecha de género

El complemento de pensiones para la reducción de la brecha de género sustituye el complemento por maternidad por aportación demográfica por un complemento dirigido a la reducción de la brecha de género, con el que se persigue reparar el perjuicio que han sufrido a lo largo de su carrera profesional las mujeres por asumir un papel principal en la tarea de los cuidados de los hijos que se proyecta en el ámbito de las pensiones.

B) Beneficiarios

Las **mujeres** que hayan tenido uno o más hijos o hijas y que sean beneficiarias de una pensión contributiva de jubilación, de incapacidad permanente o de viudedad, tendrán derecho a un complemento por cada hijo o hija, debido a la incidencia que, con carácter general, tiene la brecha de género en el importe de las pensiones contributivas de la Seguridad Social de las mujeres. El derecho al complemento por cada hijo o hija se reconocerá o mantendrá a la mujer siempre que no medie solicitud y reconocimiento del complemento en favor del otro progenitor y si este otro es también mujer, se reconocerá a aquella que sea titular de pensiones públicas cuya suma sea de menor cuantía[2].

C) Requisitos

Para que los **hombres** puedan tener derecho al reconocimiento del complemento deberá concurrir alguno de los siguientes requisitos:

---

[2] Para determinar qué pensiones o suma de pensiones de los progenitores tiene menor cuantía se computarán dichas pensiones teniendo en cuenta su importe inicial, una vez revalorizadas, sin computar los complementos que pudieran corresponder. Cuando ambos progenitores sean del mismo sexo y coincida el importe de las pensiones computables de cada uno de ellos, el complemento se reconocerá a aquel que haya solicitado en primer lugar la pensión con derecho a complemento.

a) Tener reconocida una pensión de viudedad por el fallecimiento del otro progenitor de los hijos o hijas en común, siempre que alguno de ellos tenga derecho a percibir una pensión de orfandad.

b) Causar una pensión de jubilación o retiro de carácter forzoso o por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad y haber interrumpido o haber visto afectada su carrera profesional con ocasión del nacimiento o adopción, según los siguientes requisitos:

   1º En el supuesto de hijos o hijas nacidos o adoptados hasta el 31 de diciembre de 1994, tener más de ciento veinte días sin servicios efectivos al Estado, entre los nueve meses anteriores al nacimiento y los tres años posteriores a dicha fecha o, en caso de adopción, entre la fecha de la resolución judicial por la que se constituya y los tres años siguientes, siempre que la suma de las cuantías de las pensiones reconocidas sea inferior a la suma de las pensiones que le corresponda a la mujer.

   2º En el supuesto de hijos o hijas nacidos o adoptados desde el 1 de enero de 1995, que el funcionario haya cesado en el servicio activo o haya tenido una reducción de jornada en los veinticuatro meses siguientes al del nacimiento o al de la resolución judicial por la que se constituya la adopción, en más de un 15%, respecto a la de los veinticuatro meses inmediatamente anteriores, siempre que la suma de las cuantías de las pensiones reconocidas sea inferior a la suma de las pensiones que le corresponda a la mujer.

   3º En cualquiera de los supuestos a que se refieren las condiciones 1ª y 2ª para el cálculo de períodos cotizados y de bases de cotización no se tendrán en cuenta los beneficios en la cotización del art. 237.

   4º Si los dos progenitores son hombres y se dan las condiciones anteriores en ambos, se reconocerá a aquel que sea titular de pensiones públicas cuya suma sea de menor cuantía.

   5º El requisito, para causar derecho al complemento, de que la suma de las pensiones reconocidas sea inferior a la suma de las pensiones que le corresponda al otro progenitor se exigirá en el momento en que ambos progenitores causen derecho a una prestación contributiva en los términos previstos en la norma.

El reconocimiento del complemento al segundo progenitor supondrá la extinción del complemento ya reconocido al primer progenitor y producirá efectos económicos el primer día del mes siguiente al de la resolución, siempre que la misma se dicte dentro de los seis meses siguientes a la solicitud o, en su caso, al reconocimiento de la pensión que la cause; pasado este plazo, los efectos se producirán desde el primer día del séptimo mes.
Antes de dictar la resolución reconociendo el derecho al segundo progenitor se dará audiencia al que viniera percibiendo el complemento.



La percepción del complemento estará sujeta además a las siguientes reglas:

a) Cada hijo o hija dará derecho únicamente al reconocimiento de un complemento. A efectos de determinar el derecho al complemento, así como su cuantía, únicamente se computarán los hijos o hijas que con anterioridad al hecho causante de la pensión correspondiente hubieran nacido con vida o hubieran sido adoptados.

b) No se reconocerá el derecho al complemento al padre o a la madre que haya sido privado de la patria potestad por sentencia fundada en el incumplimiento de los deberes inherentes a la misma o dictada en causa criminal o matrimonial. Tampoco se reconocerá el derecho al complemento al padre que haya sido condenado por violencia contra la mujer, en los términos que se defina por la ley o por los instrumentos internacionales ratificados por España, ejercida sobre la madre, ni al padre o a la madre que haya sido condenado o condenada por ejercer violencia contra los hijos o hijas.

c) El complemento será satisfecho en catorce pagas, junto con la pensión que determine el derecho al mismo.

d) El importe del complemento no será tenido en cuenta en la aplicación del límite máximo de pensiones previsto en los arts. 57 y 58.7.

e) El importe de este complemento no tendrá la consideración de ingreso o rendimiento de trabajo en orden a determinar si concurren los requisitos para tener derecho al complemento por mínimos previsto en el art. 59. Cuando concurran dichos requisitos, se reconocerá la cuantía mínima de pensión según establezca anualmente la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado. A este importe se sumará el complemento para la reducción de la brecha de género.

f) Cuando la pensión contributiva que determina el derecho al complemento se cause por totalización de períodos de seguro a *prorrata temporis* en aplicación de normativa internacional, el importe real del complemento será el resultado de aplicar a la cuantía a la que se refiere el apartado anterior, que será considerada importe teórico, la prorrata aplicada a la pensión a la que acompaña.

D) Cuantía

El importe del complemento por hijo o hija se fijará en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado (para el año 2025, según el Real Decreto 35/2025, de 21 de enero, la cuantía queda establecida en 35,90 euros mensuales). La cuantía a percibir estará limitada a cuatro veces el importe mensual fijado por hijo o hija y será incrementada al comienzo de cada año en el mismo porcentaje previsto en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado para las pensiones contributivas.

3.8.5. Servicios efectivos al Estado

Se entienden como tales, entre otros:

a) Por el personal que permanezca en servicio activo en algún Cuerpo, Escala o plaza, empleo o categoría.

b) Por el personal que haya permanecido en situación de servicios especiales y en las extinguidas de excedencia especial o supernumerario, así como en situación de excedencia forzosa.

c) El reconocido por la legislación de indulto o amnistía según delitos o faltas cometidos en la guerra civil de 1936-1939.

d) El que se tenga reconocido como de cotización a cualquier régimen público de Seguridad Social o sustitutorio de este o a la Mutualidad Nacional de Previsión de Administración Local, siempre que, en su caso, la prestación laboral que haya dado origen a los mismos no sea simultánea a la de servicios al Estado.

No se entenderán como servicios al Estado el tiempo de permanencia en filas prestando el servicio militar obligatorio ni en el desempeño de la prestación social sustitutoria, hoy desaparecidos.

3.8.6. Incompatibilidades

A) Reglas Generales

Las pensiones de jubilación o retiro de clases pasivas, serán incompatibles con el desempeño de un puesto de trabajo o alto cargo en el sector público por parte de sus titulares, entendido este de conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo del art. 1.1 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.

Además, no se podrá percibir la pensión de jubilación o retiro de Clases Pasivas con cualquier otra remuneración con cargo a los presupuestos de las Administraciones Públicas y de los Entes, Organismos y Empresas de ellas dependientes o con cargo a los de los órganos constitucionales.

A estos efectos, se entenderá por remuneración cualquier derecho de contenido económico derivado, directa o indirectamente, de una prestación o servicio personal, sea su cuantía fija o variable y su devengo periódico u ocasional.

No obstante lo anterior, se aplicarán a este régimen de incompatibilidad las excepciones contempladas en el art. 19 y en la Disposición Adicional novena de la Ley 53/1984 y, en el caso de que no se perciban retribuciones periódicas por el desempeño de cargos electivos como miembros de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas o de las Corporaciones Locales, las previstas en el art. 5 de la misma Ley.

Asimismo, con carácter general, el percibo de las pensiones de jubilación o retiro será incompatible con el ejercicio de una actividad, por cuenta propia o ajena, que dé lugar a la inclusión de su titular en cualquier régimen público de Seguridad Social.

B) Compatibilidad de la pensión de jubilación con el trabajo tras el Real Decreto-ley 11/2024, de 23 de diciembre

El percibo de las pensiones de jubilación o retiro, en el supuesto contemplado en la letra a) del art. 28.2 (forzosa al cumplir el personal la edad legalmente señalada para cada caso como determinante de la jubilación o retiro) será compatible con el ejercicio de una actividad, por cuenta propia o ajena, que dé lugar a la inclusión de su titular en cualquier régimen público de Seguridad Social, así como con la percepción de la prestación o subsidio por desempleo generados a consecuencia de dicha actividad, siempre y cuando el acceso a la pensión haya tenido lugar al menos un año después de haber cumplido la edad que en cada caso resulte de aplicación.

La cuantía de la pensión de jubilación compatible con el trabajo será equivalente a un porcentaje del importe resultante en el reconocimiento inicial, una vez aplicado, si procede, el límite máximo de pensión pública, o del que se esté percibiendo, en el momento de inicio de la compatibilidad con el trabajo, excluido, en todo caso, el complemento por mínimos, cualquiera que sea la jornada laboral o la actividad que realice el pensionista. Este porcentaje del importe de la pensión de jubilación se calculará en función del número de años que se haya demorado el acceso a dicha pensión de acuerdo con la siguiente escala:

a) Si se demora 1 año el acceso a la pensión de jubilación el porcentaje será del 45% de la pensión.

b) Si se demora 2 años será del 55%.

c) Si se demora 3 años será del 65%.

d) Si se demora 4 años será del 80%.

e) Si se demora 5 años será del 100%.

El porcentaje de pensión a percibir al inicio de la situación de jubilación activa, se incrementará 5 puntos porcentuales por cada 12 meses ininterrumpidos que se permanezca en la situación de jubilación activa, con el máximo del 100 por ciento de la pensión. A efectos de la aplicación de los porcentajes para la determinación de los años durante los cuales se haya demorado el acceso a la pensión de jubilación, se tomarán años completos, sin que se equiparen a ellos las fracciones de los mismos.

No obstante, si la actividad se realiza por cuenta propia y se acredita tener contratado para la realización de la propia actividad, al menos, a un trabajador por cuenta ajena con carácter indefinido y con una antigüedad mínima de 18 meses, o si se contrata con carácter indefinido a un nuevo trabajador por cuenta ajena que no haya tenido vínculo laboral con el trabajador autónomo en los 2 años anteriores al inicio de la jubilación activa, la cuantía de la pensión compatible con el trabajo alcanzará el 75% cuando la demora en el acceso a la pensión de jubilación haya sido de entre 1 y 3 años, aplicándose el porcentaje general desde el cuarto año de demora.

La pensión se revalorizará en su integridad en los términos establecidos para las pensiones del sistema de la Seguridad Social. No obstante, en tanto se

mantenga el trabajo compatible, el importe de la pensión más las revalorizaciones acumuladas se reducirá en el porcentaje que corresponda conforme lo señalado en la párrafos anteriores.

La percepción de la pensión de jubilación según lo dispuesto será compatible con el complemento previsto en la Disposición Adicional Decimoséptima, en cualquiera de sus modalidades. En todo caso, mientras se mantenga este tipo de jubilación activa no se generará incremento alguno del complemento.

El beneficiario tendrá la consideración de pensionista a todos los efectos si bien no causará derecho a los complementos para pensiones inferiores a la mínima durante el tiempo en el que compatibilice la pensión con el trabajo. Finalizada la relación laboral por cuenta ajena o el trabajo por cuenta propia, se restablecerá el percibo íntegro de la pensión de jubilación.

C) La compatibilidad de la pensión de jubilación con el trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia de las personas que realicen una actividad artística

El percibo de la pensión de jubilación será compatible con el trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia de las personas que realicen una actividad artística.

A efectos de la compatibilidad indicada, se entiende por actividad artística, la realizada por las personas que desarrollan actividades artísticas, sean dramáticas, de doblaje, coreográfica, de variedades, musicales, canto, baile, de figuración, de especialistas, de dirección artística, de cine, de orquesta, de adaptación musical, de escena, de realización, de coreografía, de obra audiovisual, artista de circo, artista de marionetas, magia, guionistas, y, en todo caso, la desarrollada por cualquier persona cuya actividad sea reconocida como artista intérprete o ejecutante en el título I del libro segundo del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia, o como artista, artista intérprete o ejecutante por los convenios colectivos que sean de aplicación en las artes escénicas, la actividad audiovisual y la musical, conforme al art. 1. 2, párrafo 2.º del Real Decreto 1435/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la relación laboral especial de las personas artistas que desarrollan su actividad en las artes escénicas, audiovisuales y musicales, así como de las personas que realizan actividades técnicas o auxiliares necesarias para el desarrollo de dicha actividad.

De igual forma, se incluye dentro del ámbito de la compatibilidad el trabajo por cuenta ajena y la actividad por cuenta propia desempeñada por autores de obras literarias, artísticas o científicas, tal como se definen en el capítulo I del título II del libro primero del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, se perciban o no derechos de propiedad intelectual por dicha actividad, incluidos los generados por su transmisión a terceros y con independencia de que por la misma actividad perciban otras remuneraciones conexas.

En estos supuestos, la cuantía de la pensión de jubilación o retiro de carácter forzoso será compatible al 100% con esta actividad por cuenta ajena o por cuenta propia. En el caso de pensiones de jubilación o retiro de carácter voluntario, sus beneficiarios podrán acceder a esta compatibilidad a partir del momento en que cumplan la edad.

El importe de la pensión de jubilación contributiva compatible con la actividad artística incluye el complemento para pensiones inferiores a la mínima, el complemento por maternidad o reducción de la brecha de género y el complemento económico al que se refiere la Disposición Adicional Decimoséptima en cualquiera de sus modalidades.

Los perceptores de jubilación forzosa que realicen una actividad artística causarán alta y cotizarán en los términos previstos en los artículos 153 ter y 310 bis del texto refundido de Ley General de la Seguridad Social.

El beneficiario tendrá la consideración de pensionista a todos los efectos.

No podrá acogerse a esta compatibilidad el beneficiario de una pensión de jubilación que, además de desarrollar la actividad o percibir los ingresos a que se refieren los párrafos anteriores, realice cualquier otro trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia diferente a la actividad artística que dé lugar a su inclusión en el campo de aplicación del Régimen General o de alguno de los regímenes especiales de la Seguridad Social.

D) Incompatibilidad de la pensión de jubilación o retiro por incapacidad permanente o inutilidad con el ejercicio de actividades por cuenta propia o ajena

El percibo de las pensiones de jubilación o retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad será incompatible con el ejercicio de una actividad, por cuenta propia o ajena, que dé lugar a la inclusión de su titular en cualquier régimen público de Seguridad Social.

No obstante, en los términos que reglamentariamente se determine, en los supuestos de pensiones de jubilación o retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad, cuando el interesado no esté incapacitado para toda profesión u oficio, se podrá compatibilizar el percibo de la pensión con el desempeño de dicha actividad siempre que sea distinta a la que venía realizando al servicio del Estado, así como con la percepción de la prestación o subsidio por desempleo generados a consecuencia de dicha actividad. En este caso, y mientras dure dicha situación, el importe de la pensión reconocida, se reducirá al 75% de la correspondiente cuantía, si se acreditan más de 20 años de servicios efectivos al Estado; o al 55%, si el interesado hubiera cubierto menos de 20 años de servicios al momento de su jubilación o retiro.

E) Percepción de pensiones afectadas por incompatibilidades

La percepción de las pensiones afectadas por las incompatibilidades señaladas en los apartados anteriores quedará en suspenso por meses completos, desde el día primero del mes siguiente al inicio de la actividad que determina la incompatibilidad hasta el último día del mes en que se finalice, sin que ello afecte a los incrementos que deban experimentar tales pensiones.

Como excepción a los efectos de la suspensión señalados, si la actividad incompatible se inicia el día primero de un mes la suspensión del abono procederá desde el día primero del mes en que se realice la actividad incompatible,

en cuyo caso, tanto la reducción como el restablecimiento del importe íntegro de la pensión se llevará a cabo por meses completos, con los efectos señalados en los párrafos anteriores.

F) Revisión de la situación económica de los perceptores

La situación económica de los perceptores de pensiones de jubilación o retiro se revisará de oficio, con la periodicidad que reglamentariamente se determine, a efectos de la aplicación de las normas anteriores, sin perjuicio de las revisiones que procedan a instancia del interesado.

3.9. Pensiones en favor de familiares: de viudedad, orfandad y en favor de los padres

3.9.1. Reglas generales

Dentro de las reglas generales debemos referirnos a los siguientes extremos:

A) Hecho causante

Se causarán estas pensiones con el fallecimiento del personal correspondiente. La declaración de ausencia legal del causante no se considerará determinante de los derechos de sus familiares, que solamente nacerán con la declaración de fallecimiento del ausente.

B) No exigencia del período de carencia

No será preciso que el causante de estas pensiones haya completado ningún período mínimo de prestación de servicios efectivos al Estado.

C) Igualdad jurídica

La mujer causará los mismos derechos en favor de sus familiares que el varón. Los familiares del causante de los derechos pasivos tendrán, a efectos de Clases Pasivas, los mismos derechos cualesquiera que sean su sexo o filiación, y la adquisición o pérdida de tales derechos estarán condicionados por iguales circunstancias en todos los casos.

D) Concurrencia con derechohabientes desconocidos o sobrevenidos

Cuando con posterioridad a haberse efectuado por la Administración el señalamiento de pensiones en favor de familiares del fallecido, aparecieran nuevos derechohabientes del mismo, los efectos económicos de los nuevos derechos pasivos se contarán únicamente desde el primer día del mes siguiente a la presentación de la oportuna solicitud, sin perjuicio de las acciones que eventualmente corresponda ejercer al nuevo titular, respecto de los anteriores o actuales, ante los órganos de la jurisdicción ordinaria en reclamación de las cantidades que hasta dicho momento le hubieran podido corresponder.

ADAMS

En dicho supuesto, el titular o titulares de la pensión inicialmente señalada a su favor vendrán obligados, como consecuencia de los nuevos derechos reconocidos, a reintegrar los importes percibidos en más desde la fecha de efectos económicos de estos nuevos derechos.

E) Impedimento para ser beneficiario de las prestaciones en favor de los familiares

Sin perjuicio de lo establecido en la Disposición Adicional primera de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, no podrá tener la condición de beneficiario de las prestaciones en favor de los familiares que hubieran podido corresponderle, quien fuera condenado por sentencia firme por la comisión de un delito doloso de homicidio en cualquiera de sus formas, cuando la víctima fuera el sujeto causante de la prestación.

La Administración podrá revisar, por sí misma y en cualquier momento, el acto o acuerdo por el cual hubiera reconocido el derecho a una prestación en favor de los familiares a quien fuera condenado por sentencia firme en el supuesto indicado, viniendo el mismo obligado a devolver las cantidades que, en su caso, hubiera percibido por tal concepto.

En el acuerdo de inicio del procedimiento de revisión del reconocimiento de la prestación a que se refiere este artículo se acordará, si no se hubiera producido antes, la suspensión cautelar de su percibo hasta la resolución que ponga fin a dicho procedimiento.

F) Suspensión cautelar del abono de las prestaciones en favor de los familiares, en determinados supuestos

Según establece el art. 37 ter del texto refundido de Clases Pasivas, el Instituto Nacional de la Seguridad Social suspenderá cautelarmente el abono de las prestaciones reconocidas en favor de los familiares, cuando recaiga sobre el beneficiario resolución judicial de la que se deriven indicios racionales de criminalidad por la comisión de un delito doloso de homicidio en cualquiera de sus formas, si la víctima fuera el sujeto causante de la prestación, con efectos del día primero del mes siguiente a aquel en que le sea comunicada tal circunstancia.

En estos casos, la suspensión cautelar se mantendrá hasta que recaiga sentencia firme u otra resolución firme que ponga fin al procedimiento penal o determine la no culpabilidad del beneficiario.

Si el beneficiario de la prestación fuera finalmente condenado por sentencia firme por la comisión del indicado delito, procederá la revisión del reconocimiento y, en su caso, el reintegro de las prestaciones percibidas, de acuerdo con lo previsto en el art. 37 bis. En este supuesto, el Instituto Nacional de la Seguridad Social fijará el importe de las pensiones, si las hubiere, como si no existiera la persona condenada.

Cuando, mediante sentencia o resolución judicial firme, finalice el proceso sin la referida condena o se determine la no culpabilidad del beneficiario, se rehabilitará el pago de la prestación suspendida con los efectos que hubieran procedido de no haberse acordado la suspensión.

No obstante, si recayera sentencia absolutoria en primera instancia y esta fuera recurrida, la suspensión cautelar se alzará hasta la resolución del recurso por sentencia firme. En este caso, si la sentencia firme recaída en dicho recurso fuese también absolutoria se abonarán al beneficiario las prestaciones dejadas de percibir desde que se acordó la suspensión cautelar hasta que se alzó esta. Por el contrario, si la sentencia firme recaída en el recurso resultara condenatoria procederá la revisión del reconocimiento de la prestación, así como la devolución de las prestaciones percibidas por el condenado, conforme a lo indicado en primer párrafo, incluidas las correspondientes al período en que estuvo alzada la suspensión.

Durante la suspensión del pago de una prestación acordada conforme a lo previsto en este artículo, el Instituto Nacional de la Seguridad Social fijará el importe de las pensiones, si las hubiere, como si no existiera la persona contra la que se hubiera dictado la resolución a que se refiere el primer párrafo de este epígrafe. Dicho importe tendrá carácter provisional hasta que se dicte la resolución firme que ponga fin al proceso penal.

En el caso de archivo de la causa o de sentencia firme absolutoria, se procederá al abono de las prestaciones cautelarmente suspendidas. No obstante, el beneficiario de la pensión calculada conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior no vendrá obligado a devolver cantidad alguna.

G) Abono de las pensiones en favor de familiares en determinados supuestos

En el caso de que hubiera beneficiarios menores o incapacitados judicialmente, cuya patria potestad o tutela estuviera atribuida a una persona contra la que se hubiera dictado resolución judicial de la que se deriven indicios racionales de criminalidad o sentencia condenatoria firme por la comisión del delito doloso de homicidio en cualquiera de sus formas, la pensión no le será abonable a dicha persona.

En todo caso, el Instituto Nacional de la Seguridad Social pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal la existencia de la pensión, así como toda resolución judicial de la que se deriven indicios racionales de que una persona que tenga atribuida la patria potestad o tutela es responsable del delito doloso de homicidio para que proceda, en su caso, a instar la adopción de las medidas oportunas en relación con la persona física o institución tutelar del menor o de la persona con la capacidad modificada judicialmente a las que debe abonarse la pensión. Adoptadas dichas medidas con motivo de dicha situación procesal, la Administración, cuando así proceda, comunicará también al Ministerio Fiscal la resolución por la que se ponga fin al proceso penal y la firmeza o no de la resolución judicial en que se acuerde.

3.9.2. Viudedad

A) Condiciones del derecho a la pensión

Tendrá derecho a la pensión de viudedad quien sea **cónyuge supérstite del causante** de los derechos pasivos.

En los supuestos en que el fallecimiento del causante derivara de enfermedad común, no sobrevenida tras el vínculo conyugal, se requerirá, además,

que el matrimonio se hubiera celebrado con un año de antelación como mínimo a la fecha del fallecimiento. No se exigirá dicha duración del vínculo matrimonial cuando existan hijos comunes, ni tampoco cuando en la fecha de celebración del mismo se acreditara un período de convivencia con el causante, como pareja de hecho, que, sumado al de duración del matrimonio, hubiera superado los dos años.

Cuando el cónyuge no pueda acceder a pensión de viudedad por las causas citadas en el párrafo anterior, tendrá derecho a una prestación temporal de igual cuantía que la pensión de viudedad que le hubiera correspondido y con una duración de dos años.

En los casos de **separación o divorcio**, con independencia de las causas que los hubieran determinado, el derecho a la pensión de viudedad, o en su caso a la prestación temporal, corresponderá a quien, reuniendo los requisitos exigidos en el apartado anterior, sea o haya sido cónyuge legítimo, en este último caso siempre que no hubiese contraído nuevas nupcias o hubiera constituido una pareja de hecho en los términos que se ven más adelante. Asimismo, se requerirá que las personas divorciadas o separadas judicialmente sean acreedoras de la pensión compensatoria del art. 97 del Código Civil y esta quedara extinguida a la muerte del causante. En el caso de que se haya fijado una pensión compensatoria temporal, la pensión, o la prestación temporal, de viudedad que se pudiera reconocer se extinguirá en la misma fecha en que lo hubiera hecho la pensión compensatoria.

En el supuesto de que la cuantía de la pensión de viudedad, o de la prestación temporal a que hubiere lugar, fuera superior a la pensión compensatoria, aquélla se disminuirá hasta alcanzar la cuantía de esta última, sin que la pensión resultante pueda ser objeto del complemento del art. 27.2 del Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril. En todo caso, tendrán derecho a la pensión de viudedad las mujeres que, aun no siendo acreedoras de pensión compensatoria, pudieran acreditar que eran víctimas de violencia de género en el momento de la separación judicial o el divorcio mediante sentencia firme, o archivo de la causa por extinción de la responsabilidad penal por fallecimiento; en defecto de sentencia, a través de la orden de protección dictada a su favor o informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de violencia de género, así como por cualquier otro medio de prueba admitido en Derecho.

Si, habiendo mediado divorcio, se produjera una concurrencia de beneficiarios con derecho a pensión, esta será reconocida en cuantía proporcional al tiempo vivido por cada uno de ellos con el causante, garantizándose, en todo caso, el 40% a favor del cónyuge superviviente o, en su caso, del que, sin ser cónyuge, conviviera con el causante en el momento del fallecimiento y resultara beneficiario de la pensión de viudedad en los términos a que se refiere para parejas de hecho.

En caso de **nulidad matrimonial**, el derecho a la pensión de viudedad, o en su caso a la prestación temporal, corresponderá al superviviente al que se le haya reconocido el derecho a la indemnización del art. 98 del Código Civil, siempre que no hubiera contraído nuevas nupcias o hubiera constituido una pareja de hecho en los términos a que se refiere el apartado siguiente. Dicha pensión será reconocida en cuantía proporcional al tiempo vivido con el causante, sin perjuicio de los límites que puedan resultar por la aplicación de lo previsto en el apartado anterior en el supuesto de concurrencia de varios beneficiarios.

También tendrán derecho a la pensión de viudedad, con carácter vitalicio, quienes se encuentren unidos al causante como **pareja de hecho** en el momento de su fallecimiento y cumplan los demás requisitos establecidos en el presente apartado. Se considerará pareja de hecho la constituida, con análoga relación de afectividad a la conyugal, por quienes, no hallándose impedidos para contraer matrimonio, no tengan vínculo matrimonial con otra persona ni constituida pareja de hecho, y acrediten, mediante el correspondiente certificado de empadronamiento, una convivencia estable y notoria con carácter inmediato al fallecimiento del causante y con una duración ininterrumpida no inferior a cinco años, salvo que existan hijos en común, en cuyo caso solo deberán acreditar la constitución de la pareja de hecho de conformidad con lo previsto en el párrafo siguiente.

La existencia de pareja de hecho se acreditará mediante certificación de la inscripción en alguno de los registros específicos existentes en las Comunidades Autónomas o ayuntamientos del lugar de residencia o mediante documento público en el que conste la constitución de dicha pareja. Tanto la mencionada inscripción como la formalización del correspondiente documento público deberán haberse producido con una antelación mínima de dos años con respecto a la fecha del fallecimiento del causante.

Cuando la pareja de hecho se extinga por voluntad de uno o ambos convivientes, el posterior fallecimiento de uno de ellos solo dará derecho a pensión de viudedad con carácter vitalicio al superviviente cuando, además de concurrir los demás requisitos legales, no haya contraído matrimonio ni constituido una nueva pareja de hecho en los términos indicados en el apartado anterior.

Asimismo, se requerirá que la persona supérstite sea acreedora de una pensión compensatoria y que esta se extinga con motivo de la muerte del causante. La pensión compensatoria deberá estar determinada judicialmente o mediante convenio o pacto regulador entre los miembros de la pareja otorgado en documento público, siempre que para fijar el importe de la pensión se haya tenido en cuenta la concurrencia en el perceptor de las mismas circunstancias del art. 97 del Código Civil.

En el supuesto de que la cuantía de la pensión de viudedad fuera superior a la pensión compensatoria, aquella se disminuirá hasta alcanzar la cuantía de esta última.

En todo caso, tendrán derecho a la pensión de viudedad las mujeres que, aun no siendo acreedoras de pensión compensatoria, pudieran acreditar que eran víctimas de violencia de género en el momento de la extinción de la pareja de hecho mediante sentencia firme o archivo de la causa por extinción de la responsabilidad penal por fallecimiento; en defecto de sentencia, a través de la orden de protección dictada a su favor o informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de ser víctima de violencia de género, así como por cualquier otro medio de prueba admitido en Derecho.

Cuando la pareja de hecho superviviente no pueda acceder al derecho a pensión de viudedad por no acreditar que su inscripción en alguno de los registros específicos existentes en las comunidades autónomas o ayuntamientos del lugar de residencia o su constitución mediante documento público se han

producido con una antelación mínima de dos años respecto de la fecha del fallecimiento del causante, pero concurran el resto de requisitos legales, tendrá derecho a la prestación temporal regulada para el caso de nulidad matrimonial.

En todos los supuestos de este apartado, el derecho a pensión de viudedad **se extinguirá** cuando el beneficiario contraiga matrimonio o constituya una pareja de hecho.

B) Cálculo de la pensión

La base reguladora de la pensión de viudedad estará constituida por la pensión de retiro o jubilación del causante. A esta base reguladora se aplicará el porcentaje fijo del 50% para obtener el importe de la pensión de viudedad. Este porcentaje será del 25% en el supuesto de que el causante de los derechos hubiera fallecido tras haber sido declarado inutilizado en acto de servicio o como consecuencia del mismo y de haberse señalado en su favor la correspondiente pensión extraordinaria.

No obstante lo dispuesto en los párrafos anteriores, estos porcentajes se incrementarán en 8 o en 4 puntos, respectivamente, cuando en la persona beneficiaria concurran los siguientes requisitos:

a) Haber cumplido una edad igual o superior a 65 años.

b) No tener derecho a otra pensión pública española o extranjera.

c) No percibir ingresos por la realización de un trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia.

d) No percibir rendimientos del capital, de actividades económicas o ganancias patrimoniales, de acuerdo con el concepto establecido para dichas rentas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que en cómputo anual superen el límite de ingresos establecido en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado para ser beneficiario de la pensión mínima de viudedad.

3.9.3. Orfandad

A) Condiciones del derecho a la pensión

Tendrán derecho a pensión de orfandad los hijos del causante de los derechos pasivos que fueran menores de veintiún años, así como los que estuvieran incapacitados para todo trabajo antes del cumplimiento de dicha edad o de la fecha del fallecimiento del causante.

Este derecho asistirá a cada uno de los hijos del fallecido o declarado fallecido, con independencia de la existencia o no de cónyuge supérstite. En los casos de orfandad absoluta, derivada del fallecimiento de ambos progenitores, el beneficiario tendrá derecho al incremento de la base reguladora en los términos que se determinen reglamentariamente.

En el supuesto en que el huérfano no realice un trabajo lucrativo por cuenta ajena o propia o cuando realizándolo, o percibiendo cualesquiera otras rentas,

ingresos o prestaciones sustitutivas del salario, los ingresos que obtenga en cómputo anual resulten inferiores al importe del salario mínimo interprofesional que se fije en cada momento, también en cómputo anual, podrá ser beneficiario de la pensión de orfandad siempre que, a la fecha de fallecimiento del causante, fuera menor de veinticinco años. En este caso, la pensión se extinguirá cuando el titular cumpla los veinticinco años de edad, salvo que estuviera cursando estudios, manteniéndose en este supuesto la percepción de la pensión de orfandad hasta el día primero del mes siguiente al inicio del siguiente curso académico.

No obstante, si el huérfano se incapacitase para todo trabajo antes de cumplir los veinticinco años de edad, tendrá derecho a la pensión de orfandad con carácter vitalicio.

La situación del huérfano incapacitado o mayor de veintiún años se revisará con la periodicidad que se determine reglamentariamente en orden a la comprobación de la persistencia en el mismo de la aptitud para ser titular de la pensión de orfandad.

A los efectos de este texto, la relación paterno-filial comprende tanto la matrimonial como la no matrimonial, así como la legal por adopción.

La adopción del beneficiario de una pensión de orfandad dará lugar a la extinción de ésta, con efectos a partir del día primero del mes siguiente a la fecha de la resolución judicial por la que se constituya la adopción.

En el supuesto de adopción de los hijos e hijas de una causante fallecida como consecuencia de violencia sobre la mujer, el derecho a la pensión de orfandad y al incremento previsto reglamentariamente para los casos de orfandad absoluta, solo se suspenderá cuando los rendimientos de la unidad de convivencia en que se integran, divididos por el número de miembros que la componen, incluidas las personas huérfanas adoptadas, superen en cómputo anual el 75% SMI vigente en cada momento, excluida la parte proporcional de las pagas extraordinarias.

La suspensión tendrá efectos desde el día siguiente a aquel en que concurra la causa de suspensión.

El derecho a la pensión se recuperará cuando los ingresos de la unidad de convivencia no superen los límites señalados anteriormente. La recuperación tendrá efectos desde el día siguiente a aquél en que se modifique la cuantía de los ingresos percibidos, siempre que se solicite dentro de los tres meses siguientes a la indicada fecha. En caso contrario, la pensión recuperada tendrá una retroactividad máxima de tres meses, a contar desde la solicitud.

En los casos en que se haya mantenido el percibo de la pensión de orfandad, aunque se haya constituido la adopción, la nueva pensión de orfandad que pudiese generarse como consecuencia del fallecimiento de una de las personas adoptantes, será incompatible con la pensión de orfandad que se venía percibiendo, debiendo optar por una de ellas.

B) Cálculo de la pensión

La base reguladora está constituida por la pensión de retiro o jubilación del causante.

A dicha base se aplican los porcentajes del 25% si existe un solo hijo, y del 10% en el supuesto de que hubiera varios hijos con derecho a pensión; en este último caso, las pensiones resultantes se incrementan en la suma que arroje el prorrateo por cabeza de un único 15% de la base reguladora.

El importe conjunto de las distintas pensiones de orfandad no podrá superar, en ningún caso, el 50% o el 100% de la base reguladora, según exista o no exista cónyuge supérstite del fallecido, respectivamente. Estos límites serán del 25% y del 50%, respectivamente, en el caso de que la pensión de jubilación o retiro que se hubiera señalado al causante hubiera sido extraordinaria por ser causada en acto de servicio o como consecuencia del mismo.

No existirá, en ningún caso, derecho a que el valor de las pensiones de orfandad de los titulares que fallezcan o deban cesar en la percepción de las mismas acrezca al de los titulares de pensiones causadas por la misma persona.

Las hijas e hijos que sean titulares de la pensión de orfandad causada por la víctima de violencia contra la mujer, en los términos en los que se defina por la ley o por los instrumentos internacionales ratificados por España, tendrán derecho al incremento que se determine reglamentariamente para los casos de orfandad absoluta.

En el supuesto de que hubiera más de una persona beneficiaria de esta pensión, el importe conjunto de las mismas podrá situarse en el 118% de la base reguladora.

El incremento que se determine reglamentariamente para los casos de orfandad absoluta alcanzará el 70% de la base reguladora, siempre que los rendimientos de la unidad familiar de convivencia, incluidas las personas huérfanas, dividido por el número de miembros que la componen, no superen en cómputo anual el 75% del Salario Mínimo Interprofesional vigente en cada momento, excluida la parte proporcional de las pagas extraordinarias.

Cuando la muerte por violencia contra la mujer de la causante de la pensión de orfandad hubiera sido producida por un agresor distinto del progenitor de los hijos e hijas de la causante, se reconocerá el derecho a la pensión de orfandad con el incremento que correspondiese cuando los rendimientos de la unidad de convivencia en que se integran, divididos por el número de miembros que la componen, incluidas las personas huérfanas, no superen en cómputo anual el 75% del Salario Mínimo Interprofesional vigente en cada momento, excluida la parte proporcional de las pagas extraordinarias. En otro caso, se suspenderá el derecho a su percibo.

En los supuestos anteriores, la suspensión tendrá efectos desde el día siguiente a aquél en que concurra la causa de la suspensión.

C) Incompatibilidades

La percepción de la pensión de orfandad será incompatible con el desempeño de un puesto de trabajo o alto cargo en el sector público, entendido este de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo segundo del art. 1.1 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, aplicándose a este régimen de incompatibilidad las excepciones

mencionadas en el art. 33.11 del Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril (Profesores universitarios eméritos y, en el caso de que no se perciban retribuciones periódicas por el desempeño de cargos electivos como miembros de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas o de las Corporaciones Locales, las previstas en el art. 5 de la misma).

3.9.4. En favor de los padres

A) Condiciones del derecho a la pensión

Tendrán derecho a esta pensión, indistintamente, el padre y la madre del causante, siempre que dependieran económicamente de éste al momento de su fallecimiento y que no existan cónyuge supérstite o hijos del fallecido con derecho a pensión. En el supuesto de que al momento del fallecimiento del causante hubiera cónyuge o hijos del mismo con derecho a pensión, el padre y la madre de aquel solo tendrán derecho a la pensión a partir del momento del fallecimiento del cónyuge del causante del derecho o del último de sus hijos con derecho a pensión, o a partir del momento de la pérdida de aptitud para ser pensionista del último de dichos beneficiarios en el disfrute de la pensión. La relación paterno-filial comprenderá la matrimonial, la no matrimonial y la legal por adopción.

B) Cálculo de la misma

La base reguladora está constituida por la pensión de retiro o jubilación del causante.

A dicha base reguladora se aplicará el porcentaje fijo del 15%. Este porcentaje será del 7,5% si al funcionario fallecido se le hubiere señalado pensión extraordinaria por inutilizarse en acto de servicio o por consecuencia de este último.

No existe derecho de acrecer en favor del otro cuando fallece uno de los padres o deba cesar en el derecho a la percepción de la pensión.

3.10. Pensiones extraordinarias

3.10.1. Hecho causante

Son las mismas pensiones ya estudiadas, pero el hecho causante será, para las de jubilación o retiro: la incapacidad permanente para el servicio o inutilidad del funcionario, siempre que la misma se produzca, ya sea por accidente o enfermedad, en acto de servicio o como consecuencia del mismo. En las pensiones en favor de familiares el hecho causante de las extraordinarias será: el fallecimiento del causante de los derechos en acto de servicio o como consecuencia del mismo, sea por enfermedad o accidente. También dará lugar a pensión extraordinaria la declaración de fallecimiento del funcionario desaparecido en acto de servicio o como consecuencia del mismo.

Son de jubilación o retiro, y de viudedad, orfandad, o a favor de los padres, y el hecho causante de las mismas será, respectivamente, la jubilación o retiro del personal correspondiente o su fallecimiento.

Es de competencia exclusiva del Instituto Nacional de la Seguridad Social la concesión o no de pensión extraordinaria.

3.10.2. Condiciones de disfrute de estas pensiones

El derecho a la pensión extraordinaria de jubilación o retiro se causará cualquiera que sea el tiempo de servicios efectivos prestados al Estado por el personal de que se trate.

Cuando es en favor de familiares corresponderá al cónyuge viudo, huérfanos o padres del fallecido en las mismas condiciones ya estudiadas y sin que se exija al causante período mínimo de servicios.

Cuando la pensión extraordinaria estuviera originada como consecuencia de un acto de terrorismo, tendrán derecho a pensión de orfandad los hijos del causante de los derechos pasivos que fueran menores de 23 años, así como los que estuvieran incapacitados para todo trabajo antes del cumplimiento de dicha edad o de la fecha del fallecimiento del causante.

En el supuesto en que el huérfano no realice un trabajo lucrativo por cuenta ajena o propia o cuando realizándolo, los ingresos que obtenga en cómputo anual resulten inferiores al importe del salario mínimo interprofesional que se fije en cada momento, también en cómputo anual, podrá ser beneficiario de la pensión de orfandad, siempre que en la fecha del fallecimiento del causante fuera menor de veinticinco años. En caso de que estuviera cursando estudios y cumpliera los veinticinco años durante el transcurso del curso escolar, la percepción de la pensión de orfandad se mantendrá hasta el día primero del mes inmediatamente posterior al del inicio del siguiente curso académico.

Si el huérfano mayor de 23 años se incapacitase para todo trabajo antes de cumplir los 25 años de edad, tendrá derecho a la pensión de orfandad con carácter permanente, siendo a este efecto de aplicación lo dispuesto en art. 41.3 de la citada Ley.

El percibo de las pensiones extraordinarias estará sujeto al régimen de incompatibilidades previsto en los arts. 33 y 43 de la Ley de Clases Pasivas del Estado.

3.10.3. Cuantía y cálculo de las pensiones

La base reguladora en todo caso es el 200% del haber regulador, y se permite el derecho de acrecer.

Por lo demás, el cálculo de la pensión se realiza con arreglo a las normas ya estudiadas en cada caso, según la clase de pensión que corresponda (de jubilación o en favor de familiares).

3.10.4. Régimen de las pensiones extraordinarias

Serán incompatibles con las ordinarias que pudieran solicitar sus beneficiarios con base en los mismos hechos causantes, siendo las originadas en actos de terrorismo también incompatibles con las extraordinarias que por los mismos hechos, prescindiendo de su motivación terrorista, pudieran corresponder.

ADAMS

3.11. Pensiones del personal interino o funcionarios en prácticas

El personal interino o los funcionarios en prácticas causarán en su condición de tales las pensiones que puedan resultar según las normas estudiadas anteriormente.

Los haberes reguladores que se tendrán en cuenta para el cálculo de dichas pensiones serán los correspondientes al Cuerpo, Escala o plaza que resulte homologable desde el punto de vista funcional a la plaza desempeñada por el funcionario interino. En el caso de funcionario en prácticas serán los que correspondan al Cuerpo, Escala o plaza correspondientes al causante de las pensiones.

3.12. Referencia a los procedimientos de jubilación y concesión de pensión de jubilación a los funcionarios civiles del Estado

La regulación de estos procedimientos viene establecida por la Resolución de 29 de diciembre de 1995, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se modifican los procedimientos de jubilación del personal civil incluido en el ámbito de cobertura del Régimen de clases pasivas del Estado, con el fin de agilizar y simplificar los trámites necesarios para proceder al reconocimiento y pago de las pensiones públicas. Esta Resolución derogó en el contenido que se opusiera a la misma, el Real Decreto 172/1988, de 22 de febrero, por el que se regulaban estos procedimientos.

3.12.1. Procedimiento de jubilación

A) Concepto

El Real Decreto 172/1988, de 22 de febrero, dispone que se entenderá por procedimiento de jubilación el conjunto de actuaciones administrativas conducentes a declarar la jubilación forzosa por cumplimiento de la edad reglamentaria, voluntaria o por incapacidad permanente para el servicio.

B) Ámbito de aplicación

Quedan incluidos en el ámbito de aplicación de esta Resolución los procedimientos de jubilación referidos a:

a) Los funcionarios de carrera de carácter civil de la Administración General del Estado, comprendidos en el ámbito personal de cobertura del Régimen de Clases Pasivas del Estado. Incluidos aquellos que presten servicios en otras Administraciones Públicas.

b) Los funcionarios de carrera de la Administración de Justicia.

c) Los funcionarios de carrera de las Cortes Generales.

d) Los funcionarios de carrera de otros órganos constitucionales o estatales que, por expresa disposición legal, estén comprendidos en el ámbito personal de cobertura del Régimen de Clases Pasivas del Estado.

e) Los funcionarios interinos a que se refiere el art. 1 del Decreto-Ley 10/1965, de 23 de septiembre.

f) Los funcionarios en prácticas pendientes de nombramiento como funcionarios de carrera de Cuerpos o Escalas de la Administración General del Estado, la Administración de Justicia, las Cortes Generales o cualquier otro órgano constitucional o estatal, siempre que los integrantes del Cuerpo o Escala de que se trate estén incluidos en el ámbito personal de cobertura del Régimen de Clases Pasivas del Estado.

g) Los Registradores de la propiedad.

C) Órganos competentes para acordar la jubilación

La jubilación o retiro será acordada, en todos los supuestos, por:

a) Jubilación forzosa o jubilación por incapacidad permanente para el servicio de funcionarios civiles de la Administración del Estado: por el Subsecretario del Departamento ministerial que corresponda, cuando el funcionario esté destinado al momento de la jubilación en servicios centrales de la Administración del Estado y demás Entidades dependientes de la misma, o por el Delegado del Gobierno o Subdelegado del Gobierno que corresponda, cuando el funcionario esté destinado en servicios periféricos de ámbito regional o provincial, respectivamente.

b) Jubilación voluntaria de los funcionarios de Cuerpos o Escalas de la Administración General del Estado: por el Subsecretario del Departamento ministerial al que esté adscrito el Cuerpo o Escala a que pertenezca el funcionario, siendo la persona titular de la Dirección General de la Función Pública del Ministerio competente en materia de Función Pública y competente para acordarla, en caso de que el funcionario pertenezca a un Cuerpo o Escala adscrito al Ministerio competente en materia de función pública y dependiente de la Secretaría de Estado competente en materia de función pública.

c) Jubilación, cualquiera que sea su carácter de funcionarios de Cuerpos o Escalas de la Administración General del Estado en situación distinta a la de servicio activo, salvo lo dispuesto en la letra d): el Subsecretario del Departamento Ministerial en que el interesado hubiera prestado sus últimos servicios como funcionario en servicio activo.

d) Jubilación, cualquiera que sea su carácter de funcionarios de Cuerpos o Escalas de la Administración General del Estado en situación de servicio en Comunidades Autónomas: el órgano que determine la Comunidad Autónoma correspondiente.

e) Jubilación cualquiera que sea su carácter de funcionarios pertenecientes a Cuerpos o Escalas de la Administración de Justicia con independencia de la situación administrativa en que se encuentren: el Consejo General del Poder Judicial si el funcionario pertenece a la carrera judicial.

El Secretario de Estado de Justicia, si el funcionario pertenece a la carrera fiscal, al Secretario de la Administración de Justicia o a cualquier otro Cuerpo o Escala de la Administración de Justicia.

f) Jubilación, cualquiera que sea su carácter, de los Registradores de la propiedad: la persona titular de la Dirección General de los Registros y del Notariado.

g) Jubilación, cualquiera que sea su carácter, de los funcionarios de carrera de las Cortes Generales o de otros órganos constitucionales, con independencia de su situación administrativa y del destino en que se encuentren al momento de su jubilación: los servicios administrativos competentes de las Cortes Generales o de otros órganos constitucionales.

h) Jubilación, cualquiera que sea su carácter, de los funcionarios de carrera de los Cuerpos Docentes Universitarios con independencia de su situación administrativa: el Rector de la Universidad que corresponda al último destino servido por el funcionario.

i) Jubilación voluntaria incentivada, prevista en el art. 34 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto: la persona titular de la Dirección General de la Función Pública.

D) Iniciación del procedimiento

El procedimiento de jubilación forzosa por edad se iniciará de oficio por el órgano de jubilación, seis meses antes de la fecha en la que el funcionario cumpla la edad de jubilación forzosa.

En el supuesto de que algún funcionario que se encontrare en situación distinta a la de servicio activo no reciba la propuesta de resolución de jubilación forzosa, deberá dirigirse al órgano de jubilación competente a efectos de iniciación del procedimiento.

La Disposición Transitoria 2ª del Real Decreto 501/2024, de 21 de mayo, determina que que se produzca la total asunción de la gestión del Régimen de Clases Pasivas del Estado por el INSS, corresponderá a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social las funciones de reconocimiento, gestión y propuesta de los pagos de las pensiones del Régimen de Clases Pasivas del Estado, así como la resolución de los recursos interpuestos frente a los acuerdos en materia de Clases Pasivas y las funciones de información y atención al público, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Transitoria 3ª de la LPGE para el año 2022. Para el desempeño de estas funciones, durante este periodo la **Subdirección General de Gestión de Clases Pasivas** continuará adscrita a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social.



Con el mismo carácter transitorio y hasta que se produzca la integración de la Subdirección General de Gestión de Clases Pasivas en el INSS, las competencias en materia de reconocimiento, gestión y propuesta de pagos de las prestaciones, indemnizaciones, ayudas y anticipos cuya competencia tenga atribuida la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social serán ejercidas por la citada Subdirección General de Gestión de Clases Pasivas.

A los procedimientos iniciados en la Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa antes del 6 de octubre de 2020, no les será de aplicación lo previsto en la citada Disposición transitoria 3ª, rigiéndose por la normativa anterior. En estos supuestos, una vez se haya producido el reconocimiento de la pensión, se remitirán al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para el correspondiente pago. Las funciones de asistencia jurídica serán ejercidas por el Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social mientras la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social mantenga competencias en materia de clases pasivas y otras prestaciones de Seguridad Social.

ADAMS

Ideas clave

- **Régimen de la Seguridad Social de los funcionarios**

  Este Régimen especial queda integrado por los siguientes mecanismos de cobertura:

  — El **Régimen de Clases Pasivas del Estado**. A través de este Régimen, el Estado garantiza la protección frente a los riesgos de vejez, incapacidad y muerte y supervivencia, materializándose a través de las pensiones de jubilación, viudedad, orfandad...

  — El Régimen del **Mutualismo Administrativo**[3].

- **El Mutualismo Administrativo**

  — El sistema de mutualismo administrativo se gestionará y prestará a través de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE), organismo público con personalidad jurídica pública diferenciada, patrimonio y tesorería propios y autonomía de gestión.

  — La condición de afiliado a la Mutualidad General se acredita mediante el correspondiente documento de afiliación, que será expedido por MUFACE.

  — Causarán baja como mutualistas obligatorios:

    a) Los funcionarios que pasen a la situación de excedencia voluntaria, en cualquiera de sus modalidades (sin perjuicio de las particularidades en las excedencias por cuidados, en las que como hemos indicado anteriormente y al igual que en los mutualistas jubilados, se les mantiene de alta sin la obligación de cotizar).

    b) Los funcionarios que pierdan tal condición, cualquiera que sea la causa.

    c) Los funcionarios que ejerciten el derecho de transferencia establecido en el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas.

    d) Los funcionarios que sean afiliados obligatoriamente al Régimen especial de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas.

  — La cotización a la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado será obligatoria para todos los mutualistas, con excepción de los mutualistas jubilados y de quienes se encuentren en la situación de excedencia voluntaria para atender al cuidado de hijos o familiares.

---

[3] Téngase en cuenta que los funcionarios de carrera de la Administración Civil del Estado que hayan ingresado a partir del 1 de enero de 2011, quedan integrados en el Régimen General de la Seguridad Social a los exclusivos efectos de pensiones.

— Clases de prestaciones:

a) Asistencia sanitaria.

b) Prestaciones por incapacidad temporal y por riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia.

c) Prestaciones por incapacidad permanente.

d) Prestaciones de protección a la familia.

e) Servicios sociales y asistencia social.

— Estructura MUFACE:

a) Órganos de participación en el control y vigilancia de la gestión:

— Consejo General.

— Comisión Permanente del Consejo General.

— Comisiones Provinciales.

b) Órganos de dirección y gestión:

— Dirección General.

- **Régimen de Clases Pasivas del Estado**

— Por el régimen de Clases Pasivas el Estado garantiza a los funcionarios la protección frente a los riesgos de vejez, incapacidad, muerte y supervivencia.

— Los derechos pasivos son inembargables, irrenunciables, inalienables e imprescriptibles.

— El régimen de Clases Pasivas del Estado se gestionará de forma unitaria por los órganos de la Administración del Estado, sin perjuicio de las obligaciones que contraen las diferentes Comunidades Autónomas del personal transferido a su servicio.

— Las prestaciones serán exclusivamente de carácter económico y pago periódico.

— El personal funcionario incluido en el Régimen de Clases Pasivas del Estado está sujeto al pago de la cuota de derechos pasivos, cuya cuantía se determina aplicando el tipo porcentual de 3,86% al haber regulador correspondiente.

— Los actos administrativos en materia de Clases Pasivas pueden ser revisados por vía de recurso o por vía de revisión de oficio, y también en vía jurisdiccional por el recurso contencioso-administrativo.